

Деснянський районний суд міста Києва

02225, місто Київ, вул. Червоної калини, 5-В.

позивач: **Ткачук** Михайло Васильович
5 лютого 1986 року народження,
РНОКПП 3144710076,
zareestrovaniy i prozhyvaє:
07354, Київська обл., Вишгородський район,
село Нові Петрівці, вул. Європейська, 1 кв. 52,
тел. 067-209-63-32,
e-mail: mixa4y@gmail.com

представник адвокат **Дивак** Володимир Володимирович,
позивача: РНОКПП 2017114095,
Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю ЗП № 001788 від 31 серпня 2018 року,
04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, офіс 19,
тел.: 067-506-93-46.
e-mail: dyvak2012@gmail.com.

відповідач: **Довгий** Богдан Сергійович,
22 жовтня 2001 року народження,
РНОКПП не відомий,
zareestrovaniy i prozhyvaє:
м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176,
тел.: 095-699-34-28,
e-mail: не відомий.

судовий збір: **2 411,35 грн.** згідно п.п. 1, п. 1, частин другою ст. 4 Закону
України «Про судовий збір».

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення збитків

Я, Ткачук Михайло Васильович, (який далі іменується «**Позивач**») 06 квітня 2023 року отримав збитки внаслідок тотального руйнування мого автомобіля Volkswagen Golf державний номерний знак АС6684ЕІ (далі в тексті цієї заяви «**Фольксваген-Гольф**») з вини **Довгого Богдана Сергійовича** (далі по тексту іменується «**Відповідач**»).

Я приблизно о 16:20 рухався на власному автомобілі Фольксваген-Гольф в крайній лівій смузі по проспекту Володимира Івасюка у бік кругового перехрестя (р-н метро Мінська) до вул. Полярної.

Перед мною в тій же смузі, що і мій автомобіль, та в попутному напрямку, завершував маневрування (розворот) ще один кроссовер. Раптом, з-за нього, не маючи достатньої видимості почав виїжджати автомобіль Пежо д.н.з КА2138ВХ з написом служба таксі Bolt, під керуванням Відповідача. Автомобіль Відповідача почав рух перпендикулярно до смуги, в котрій рухався я і швидко перетнув її.

Автомобіль Пежо під керуванням Відповідача здійснив небезпечний маневр у вигляді розвороту у середню смугу в попутному напрямку, а далі (*мабуть злякавшись, коли побачив білий автомобіль Фольксваген у крайній правій смузі – і який також був змушений різко загальмувати*) різко змінив траєкторію руху – почав виїжджати в смугу руху, по якій рухався мій автомобіль, за декілька метрів переді мною.

Я їхав із швидкістю 45-50 км/год і навіть при екстремному гальмуванні не зміг би уникнути аварійного зіткнення. При швидкості в 50 км/год мій автомобіль проїжджав за одну секунду 13-14 метрів. Тобто від зіткнення з автомобілем Відповідача мене відділяли **півтори-дві секунди**.

Тому, для уникнення зіткнення з автомобілем Пежо, яким керував Відповідач, я повернув руль вліво, щоб уникнути аварійного наїзду на автомобіль Відповідача.

Внаслідок цього різкого маневру мій автомобіль наїхав на відбійну стрічку і перекинувся через дах. В салоні розбилися вікна і погнувся весь корпус. Я уник серйозних травм тільки тому, що був «пристібнутий» паском безпеки і тому подушки безпеки, спрацювавши на повну силу, зафіксували мене в сидінні. Пізніше я не раз обдумував ту ситуацію і прийшов до висновку, що краще б я взагалі не пробував уникнути аварії, а просто різко загальмувавши «врізався» б в автомобіль Відповідача ззаду. Тоді пошкодження мого автомобіля були б значно меншими і, крім того, мене б не звинуватили у: *«неуважності, не стеженні за дорожньою обстановкою, не реагуванні на її зміну, та, що не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив наїзд на колесовідбійну стрічку»*

Коли автомобіль припинив перевертатися я перебував у стані шоку і тому погано реагував на те, що відбувалося навколо. Пару секунд я сидів не розуміючи, чи є в мене серйозні поранення, потім, з другої спроби, відкрив понівечені двері і вийшов з автомобіля.

З моменту аварії мого автомобіля я, внаслідок шоку, не зміг своєчасно і в достатній мірі реагувати на те, що відбувалося навколо. Внаслідок цього я не зміг довести представникам поліції, які прибули на місце ДТП, що адміністративні протоколи, які вони складали окремо на мене і Відповідача не відповідають реальним обставинам ДТП.

Так, коли до мене відразу після аварії підійшла людина з боді-камерою на грудях, я не відразу зрозумів що це поліцейський і не записав його даних, а він був дуже важливим свідком у моїй справі, якого я пізніше не зміг знайти.

Поліцейський запитав мене, чи є ознаки травмування, та попросив сісти, тому що у стані шоку не відразу можна визначити ступінь тяжкості травм. Також запитав: «Може Вам принести води?». Я відмовився і, не звертаючи увагу на оточуючих, пішов збирати речі (мобільний телефон, гаманець), котрі повилітали з автомобіля на проїзду частину. У перші хвилини в мене була одна думка, що потрібно зателефонувати дружині, яка чекала, що я заберу її з роботи на вул. Полярній, 8-а. Поклавши свій телефон у кишеню (*не розуміючи, що я роблю*), я попросив у чоловіка, котрий стояв біля мого автомобіля, щоб він набрав мою дружину.

Хлопець в сірій бейсболці сказав, що він бачив повністю всю ситуацію. Однак його пояснення не були внесені до адміністративного протоколу і його даних поліцейські чомусь не записали. Пізніше я не зміг його знайти.

Відповідач залишив місце ДТП, але його наздогнали і повернули на місце ДТП.

У 16:30 приїхала швидка. Я думаю, що швидку викликав наряд поліцейських, котрі проходили повз та бачили, що трапилось. Лікар забрав мене в швидку – поміряв пульс, тиск, обробив подряпини на лобі та забій на стегні.

О 16:34 приїхали поліцейські 2 роти 4 батальйону 1 полку УПП м. Києва, які були викликані на місце ДТП першим поліцейським.

Це були:

- рядовий поліції Кукшин Андрій Ігорович, який почав складати протокол про порушення мною ст. 124 КУпАП.

- інспектор взводу №2 батальйону №4 полку №1 УПП у м. Києві в ДПП старший лейтенант полку Петрук Олександр Олександрович який складав протокол на Відповідача про порушення ним частини п'ятої ст. 122 КУпАП.

- та поліцейська взводу № 2 роти № 2 батальйону 4полку №1 УПП у м. Києві ДПП сержант поліції Вознюк Юлія Юріївна, яка склала схему до мого протоколу.

Я почав розказувати Кукшину А.І. обставини ДТП, на що старший групи поліцейських Петрук О.О. сказав, що я теж винен, бо *«по-любому летів...»* інакше мій автомобіль не перекинувся б. Я відповів, що це неправда, а він, як посадова особа, повинен спочатку з'ясувати обставини, а вже потім робити висновки.

Далі я намагався підключитись зі свого телефону до реєстратора, щоб показати поліцейським, як все відбувалося, але безуспішно. В результаті я згадав, що можна на

маленькому екрані реєстратора переглянути відео, але там майже нічого не видно. Дивились Кукшин А.І., Довгий Б. та я. А Петрук О.О. щось бігав туди-сюди підганяв інших поліцейських (*він явно кудись поспішав*) і все казав, да тут і так все ясно...Кукшин, після того як переглянув відео сказав Петруку О.О.: *«Було, Саш, було...»*.

Далі вже Петрук О.О. подивився відео. Але його реакції я не пам'ятаю.

Кукшин А. дав мені листок та ручку для написання мною пояснень. Я сів на заднє сидіння в розбитій машині, опустив підлокотник і почав писати. В цей час невідомо звідки з'явилися журналісти і почали питати в мене про обставини ДТП, заважаючи писати пояснення. Поліція ніяк не відреагувала на те, що мені заважають, і що я в стресовому стані.

Потім сержант поліції Вознюк Ю.Ю. почала складати схему ДТП. Зі складеною Вознюк Ю.Ю. схемою ДТП я не був згодний, **тому що на ній був тільки мій автомобіль. Відповідно виходило так, що тут тільки я є учасником ДТП.** На це мені хтось із поліцейських сказав, що вони фіксують тільки те, що є бачать зараз...

Кукшин склав протокол про моє адміністративне правопорушення і дав мені на підпис. Я сперечався, так як **не вважав себе винним в ДТП.** Тому я просив, щоб Відповідача також вписали у цей протокол. Але Кукшин сказав, що на нього окремо складається протокол і в мій протокол, за інструкцією, **Відповідача не треба вносити.**

Як я пізніше встановив, це було неправильно.

Таким чином, внаслідок непрофесійних дій поліцейських, та того, що я перебував у стресовому стані, обставини ДТП, в результаті якої був повністю знищений мій автомобіль, були спотворені, що в подальшому призвело до безпідставного притягнення мене до адміністративної відповідальності за КУпАП. Я заперечував порушення мною ПДР, записані Кукшиним в адміністративному протоколі. Тут втрутився Петрук О.О. зі словами: *«Він мусить так писати, тому що це стандарна процедура»*. Колективним пресингом поліцейські зламали мій опір, тим більше, що я все ще перебував в шоковому стані і слабо орієнтувався в тому, чого від мене хотіли.

За протоколом про адміністративне правопорушення серії ААД № 024425, від 6 квітня 2023 року, мені у вину ставиться те, що о 16:25 год., я, керуючи легковим автомобілем "Фольксваген - Гольф", реєстраційний номерний знак АС 6684 ЕІ, рухаючись по проспекту Володимира Івасюка, в районі будинку № 18, у м. Києві, **не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечної дистанції, (що не відповідає дійсним обставинам ДТП)** внаслідок чого здійснив наїзд на колесовідбійну стрічку, внаслідок чого автомобіль отримав механічні пошкодження, а я поніс матеріальні збитки.

Тобто (**за протоколом**) **я просто з неуважності наїхав на відбійник.** Цей висновок повністю спотворює об'єктивні обставини цієї ДТП. За висновком поліцейського, дорожньо-транспортна пригода полягала виключно у наїзді, буквально за протоколом, **«на колесовідбійну стрічку»**. Свідків автопригоди, а також потерпілих у ній, згідно протоколу, немає, що **теж не відповідає дійсності.** Адже потерпілим був я. Свідки теж були, але їх поліція не опитала.

Я у своєму поясненні, долученому до матеріалів адміністративної справи, стверджував, що рухався із дозволеною швидкістю (не більше 50 км/год - це можна підтвердити експертним шляхом, на підставі аналізу запису з відеореєстратора мого автомобіля), за дорожньою обстановкою уважно стежив. Саме це і дозволило мені уникнути зіткнення із легковим автомобілем Відповідача, який, рухаючись справа на суміжній смузі у попутному зі мною напрямку, за декілька метрів (*не більше 15-20 метрів*) попереду, намагався зробити розворот, із перетинанням його автомобілем траєкторії руху мого автомобіля. Слід зазначити, що при швидкості в 50 км/год мій автомобіль **проїжджав за одну секунду 13-14 метрів.** Тобто від зіткнення з автомобілем Відповідача мене відділяли **півтори-дві секунди.** Це і був, заданий діями Відповідача, час мого реагування на аварійну ситуацію. Тобто мій наїзд на відбійник був вимушеною

реакцією, пов'язаною саме із спробою запобігти зіткненню автомобілів, в умовах дефіциту часу на оцінку ситуації. Очевидно, що наїзд на відбійник перебував у прямому причинному зв'язку із порушенням правил дорожнього руху, що здійснив **Відповідач**. Я ж, відповідно до ст. 18 КУпАП, діяв в умовах крайньої необхідності і відвернув шкоду більш значну, ніж була заподіяна мені і моєму автомобілю. Адже зіткнення транспортних засобів могло б призвести до масштабної автопригоди, пов'язаної із пошкодженням цілого ряду автомобілів і, як наслідок, до травмувань, та, не виключено, навіть до загибелі її учасників. У пункті 12.3. Правил дорожнього руху України зазначено, що у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди.

Слід зазначити, що я є єдиним потерпілим у цій ДТП, бо внаслідок порушень Відповідачем Правил дорожнього руху саме мені спричинена матеріальна шкода – пошкоджено автомобіль, який не підлягає ремонту. Щодо таких обставин іншими судами загальної юрисдикції робилися висновки про те, що відповідальність за ст. 124 КУпАП може наставати тільки при пошкодженні чужого майна, а не свого власного.

А у названому адміністративному протоколі мені у вину ставиться завдання матеріального збитку самому собі.

Це правовий нонсенс, який не відповідає нормам Цивільного кодексу та КУпАП.

Це те саме, що й якби людину засудили в кримінальному порядку, за те, що вона внаслідок необережності відрубала собі руку (ст. 128 Кримінального кодексу).

Незаконність такого підходу підтверджується в наступних судових рішеннях:

- постанові Київського районного суду м. Харкова (справа № 3-7913/09/10);
- постанові Зарічного районного суду м. Сум (справа №3-2455/11),
- постанові апеляційного суду Івано - Франківської області (справі №0915/866/2012).

Слід зазначити, що поліцейські не вжили належних заходів для встановлення обставин ДТП, нашвидкуруч оформивши два протоколи про адміністративні правопорушення. Один на мене Позивача, другий на Відповідача. При цьому вони штучно розірвали одну дорожно-транспортну пригоду на два окремих епізоди, які, начебто трапилися окремо і не пов'язані причинно-наслідковим зв'язком один з одним.

Це є грубим порушенням положень пунктів 6-го та 7-го розділу IX «Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі», затвердженої наказом МВС України від 7 листопада 2015 року № 1395 (далі «Інструкція»), яка передбачає, що у випадках, коли для прийняття об'єктивного рішення виникає необхідність для отримання додаткових даних, орган поліції був в праві до одного місяця від дати вчинення дорожньо-транспортної пригоди вживати заходів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП. Цього названими поліцейськими зроблено не було.

Такі дії поліцейських призвели до порушення вимог ст. 7 КУпАП, відповідно до якої, провадження у справі про адміністративні правопорушення здійснюються на основі суворого додержання законності, а завданням такого провадження, згідно ст. 245 КУпАП, є всебічне, повне і об'єктивне з'ясування кожної справи, вирішення її в точній відповідності із Законом.

Названі вимоги Інструкції не були виконані поліцейськими, які внаслідок названих вище порушень правових норм склали два протоколи про адміністративне порушення:

1) серії ААД № 087567 від 6 квітня 2023 року про порушення Відповідачем вимог передбачених п. 16.6. Правил дорожнього руху за що він притягнутий до відповідальності згідно частини п'ятої ст. 122 КУпАП;

2) серії ААД № 024425 від 6 квітня 2023 року про порушення Позивачем вимог передбачених пунктами 2.3; 12.1; 13.1 Правил дорожнього руху. За що Позивач притягнутий до відповідальності згідно ст. 124 КУпАП;

Далі, базуючись на цих протоколах, Оболонський районний суд постановою від 21 червня 2023 року по справі №756/4740/23 (далі «**Постанова суду**») притягнув Відповідача до адміністративної відповідальності згідно частини п'ятої ст. 122 КУпАП за порушення пункту 16.6 Правил дорожнього руху.

В Постанові суду вказано, що Відповідач: *«порушив пункт 16.6 Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 121 КУпАП - порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме - примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та напрямок руху.»*

Тобто Постановою суду встановлено причинний зв'язок між порушенням Відповідачем пункту 16.6 Правил дорожнього руху і аварією автомобіля під керуванням Позивача.

В наслідок названої ДТП автомобіль Позивача Фольксваген-Гольф зазнав таких значних пошкоджень, що вартість **відновного ремонту** цього автомобіля (згідно ремонтної калькуляції № 8613 від 4 червня 2023 року) **склала б 932 584,73 грн.**, що значно більше від реальної ціни автомобіля перед аварією.

Згідно експертного Звіту № 8613/2 про визначення вартості матеріального збитку, завданого Позивачу в наслідок пошкодження автомобіля Фольксваген-Гольф (далі «**Звіт**»), середня ринкова вартість автомобіля Фольксваген-Гольф на момент названої ДТП становила 358 740,00 грн. А сума матеріальних збитків нанесених Позивачу діями Відповідача становить згідно висновків Звіту становить **343 135,00 грн.**

Позивач отримав **часткову компенсацію** нанесених йому внаслідок ДТП матеріальних збитків від ПрАТ «Страхова компанія «Інтер поліс», яка сплатила йому **частину нанесених з вини Відповідача збитків** згідно договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №210791714 7 липня 2023 року. Отримана Позивачем сума становить 125 000,00 грн. Інших компенсацій Позивач не отримував.

Згідно ст. 1194 Цивільного кодексу України, особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування **завданої нею шкоди** зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Зважаючи на те, що **вартість матеріального збитку**, заподіяного Позивачу Відповідачем внаслідок аварійного пошкодження автомобіля Фольксваген-Гольф в результаті ДТП спричиненої діями Відповідача становить **343 135,00 грн**, а страховик (ПрАТ «Страхова компанія «Інтер поліс») виплатив Позивачу **125 000,00 грн.**, Відповідач повинен сплатити Позивачу **різницю** між названими сумами, яка становить **218 135,00 грн.**

Відповідач зареєстрований і проживає в Деснянському районі міста Києва, вул. Данькевича, 3, кв. 176. Тому, відповідно до ст. 27 ЦПК України цей позов підлягає розгляду Деснянським районним судом міста Києва.

Оригінали письмових доказів, копії яких додано до позовної заяви знаходяться у Позивача і будуть надані суду за першою вимогою.

Позивач заявляє, що він не подавав і зобов'язується не подавати інших позовів до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до ст. 133 ЦПК попередній розрахунок судових витрати Позивача складається зі суми сплаченого судового збору, витрат на професійну правничу допомогу у сумі 15000,0 грн., вартості виготовлення Довідки про оцінку автомобіля Фольксваген-Гольф в розмірі 4500,0 грн., вартості підготовки Звіту в сумі 3500,0 грн. Розмір судових витрат Позивача буде уточнений на підготовчому засіданні суду.

Зважаючи на викладене, керуючись статтями 995, 1166, 1191, 1194 Цивільного кодексу України статтями 6 і 36 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», статтю 27 Закону України «Про страхування, та статтями 3, 11, 38, 59, 109, 118-120, 122, 152, 208 Цивільного процесуального кодексу України, -

п р о ш у:

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича суму нанесених йому збитків у розмірі **218 135,00 грн.** та судові витрати Позивача (на даний час 23000,0 грн.), які будуть уточнені в підготовчому засіданні.

Судові витрати покласти на Відповідача.

Додатки:

- квитанція про сплату судового збору;
- постанова Оболонського районного суду від 21.06.2023р. по справі №756/4740/23;
- платіжне доручення від 7 липня 2023 року на суму 125 000,00 грн.;
- ремонтна калькуляція № 8613 від 4 червня 2023 року;
- звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ 8613/2;;
- договір про надання правової допомоги від 4 вересня 2023 року № 04/09/23 з Додатком № 1;
- ордер на надання правової допомоги ЗП № 100322 від 4 вересня 2023 року,
- свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП 001788 від 31 серпня 2023 року;
- розписка Адвоката від 4 вересня 2023 року;
- акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000167 від 25.07.2023 р.;
- платіжне доручення № @2PL790370
- копія цієї позовної заяви з додатками, для Відповідача;

27 листопада 2023 року

Позивач

М. Ткачук

«Підтримую»

представник Позивача, адвокат

В. Дивак

Дата складання 10.08.2023
Дата валютування

Платіжна інструкція N @2PL790370

Одержано банком
10 серпня 2023р. 14:52:00

Платник Транз.рахунок платежі_ DN, DG, DZ
Код платника 14360570
Надавач платіжних послуг платника АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Отримувач ПРАВОРСЬКИЙ В.В. ФОП
Код отримувача 2848406410
Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок платника	СУМА
UA293052990000029023866100110	4500,00
Рахунок отримувача	
UA403052990000026000016209445	

Сума словами

Чотири тисячі п'ятсот грн 00 коп

Призначення платежу

Оплата за довідку № 8613 про оцінку колісного транспортного засобу VOLKSWAGEN GOLF 2009р. AC6684EI, кузов WVVZZZ1KZ9P482093 зг рах №СФ-00001627 від 25.07.2023 р.; Ткачук Михайло Васильович, Ткачук Михайло Васильович

М.П.



Підпис надавача платіжних послуг

Дата виконання
10.08.2023 14:52:00



Код документа 9325-5312-4989-5972
м.п. Гривеско, Ш. Ч. Київ, 20201. Vozdvo
Тел. 3722 1-1111 (неформальний)

Платіжна інструкція

0.0.3332735183.1

Платник

Ткачук Михайло Васильович

Код платника

33.44710076

Рахунок платника

UA243052990000026201742898866

Надавач платіжних послуг платника

АТ КБ ПРИВАТБАНК

Отримувач

ГУК у м.Києві/Деснян.р-н/22030101

Код отримувача

37993783

Рахунок отримувача

UA238999980313171206000026004

Надавач платіжних послуг отримувача

КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Платіж

Період

30.11.2023 - 30.11.2023

Призначення платежу

*101:314.4710076:22030101; *101:Судовий збір, за позовом

Комісія

24.11

Сума

2411.35

Сума слівом

Дві тисячі чотирьохсот однадцять грн 35 коп.

Підпис керівника

2023/11/30 09:43 Тимчук М.В.

Підпис наданою підписною послугою



Дата створення

Дата відомлення

Дата експонування

30/11/2023 09:43

30/11/2023 09:43

30/11/2023

Щоб переглянути цей документ в електронній формі

3. Зайдіть на сторінку [sbo.ua/svesk](#)

3. Оберіть тип документа: Початкова інструкція

3. Введіть код підписної інструкції та натисніть «Знайти»



Код документа 9325-5312-4989-5972

вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна
Тел.: 3700 E-mail: help@privatbank.ua

Платіжна інструкція

0.0.3332735183.1

Ткачук Михайло Васильович

ГУК у м.Києві/Деснян.р-н/22030101

*;101;3144710076;22030101; *;101;Судовий збір, за позовом
Ткачук М.В., Деснянський районний суд міста Києва;
Ткачук Михайло Васильович,





УКРАЇНА

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року

місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді Пономаренка А. А.,
за участі секретаря судового засідання Ситника М. Р.,
осіб, які притягуються до
адміністративної відповідальності Довгого Б. С., Ткачука М. В.,
захисника Сидоренка В. В.,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122, ст. 124 КУпАП:

- Довгого Богдана Сергійовича, 22.10.2021 року народження, громадянина України, який проживає за адресою м. Київ, вул. Данькевича, буд. 3, кв. 176,
- Ткачука Михайла Васильовича, 05.02.1986 року народження, громадянина України, який мешкає за адресою: Київська область, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, буд. 1, кв. 52,

УСТАНОВИВ:

06.04.2023 о 16:25 год. Довгий Б. С., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Peugeot», моделі «301», реєстраційний номер КА 2138 ВХ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, на регульованому перехресті розвертаючись на зелене світло світлофору, не надав дорогу іншому транспортному засобу, легковому автомобілю марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС 6684 ЕІ, який рухався у зустрічному напрямку, у результаті чого примусив водія вказаного транспортного засобу - Ткачука М. В. різко змінити швидкість та напрямок руху.

Отже, Довгий Б. С. порушив пункт 16.6 Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 121 КУпАП - порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме - примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та напрямок руху.

Крім того, 06.04.2023 о 16:25 год. Ткачук М. В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС 6684 ЕІ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого скоїв зіткнення з колесовідбійною стрічкою. Під час дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Отже, Ткачук М. В. порушив пункти 2.3, 12.1, 13.1 Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП - порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу.

До цих висновків суд дійшов з наступних підстав.

У судовому засіданні, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності Довгий Б. С. просив закрити адміністративне провадження у його відношенні з підстав відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП. Оскільки 06.04.2023, близько 16:25 год., він дійсно керував транспортним засобом марки «Peugeot», моделі «301», та перебував за адресою м. Київ, проспект В. Івасюка, буд. 18, виконував розворот. При виконанні розвороту ліва полоса руху була в сліпій зоні, бо огляд на неї було загороджено іншим транспортним засобом. Після завершення побачив, як транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Golf», скоїв наїзд на відбійник, внаслідок чого перевернувся. Будь-яких перешкод в русі транспортному засобу

Оболонський районний суд
міста Києва

Пономаренко



*2605*31552170*1*1*

марки «Volkswagen», моделі «Golf», він не учиняв.

Захисник Сидоренко В. В. заявив клопотання про закриття адміністративного провадження з підстав відсутності складу адміністративного правопорушення. Зокрема, відсутні докази винуватості Довгого Б. С. у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП. При цьому, на думку захисника, дорожньо-транспортна подія сталась саме через перевищення швидкості водієм транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Golf».

У судовому засіданні, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності Ткачук М. В. просив закрити адміністративне провадження щодо нього за ст. 124 КУпАП, з підстав відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення. Оскільки 06.04.2023, близько 16:25 год., він дійсно керував транспортним засобом марки «Volkswagen», моделі «Golf», та рухався в бік кругового перехрестя в районі станції метро «Мінська», де в подальшому скоїв наїзд на конструктивний елементи дороги. Однак це сталось через те, що інший учасник дорожнього руху, виконуючи маневр розвороту між напрямками руху, перестроївшись в середню полосу, продовжив рух та виконав незрозумілий маневр, зокрема, як він зрозумів, намагався перестроїтись в полосу руху, по якій рухався він, через це, оскільки відстань була вже незначна, намагаючись уникнути дорожньо-транспортної пригоди, він, не застосовуючи гальма, змінив напрямок руху вліво, де вже врізався у відбійник.

При цьому Ткачук М. В. просив притягнути до адміністративної відповідальності Довгого Б. С. за ч. 5 ст. 122 КУпАП.

Розглядаючи справи про адміністративні правопорушення, суд відповідно до положень ст. 1 КУпАП здійснює охорону прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Відповідно до ст. 251 Кодексу України про адміністративне правопорушення доказами у справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, які використовуються при нагляді за виконанням правил, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, нормі стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також іншими документами.

Адміністративним порушенням відповідно до ч. 5 ст. 122 КУпАП є порушення, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян.

Тобто, доказуванню підлягає як порушення ПДР України, передбачені частинами 1-4 ст. 122 КУпАП, так і створення внаслідок такого порушення аварійної ситуації

Відповідно до п. 16.6 Правил дорожнього руху України, повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.

Суд ураховує, що працівниками поліції було складено схему місця дорожньо-транспортної події від 06.04.2023, де вказано, що транспортний засіб – легковий автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС 6684 EI, має пошкодження лівої сторони, заднє ліве та праве крило, ліве заднє та передні двері, лобове скло, переднє ліве та праве крило, переднє праве колесо, зчх.

З наданих відеозаписів видно, що Ткачук М. В., керуючи транспортним засобом, наблизився до перехрестя, та рухався в крайній лівій полосі на зелене світло. У цей час, із зустрічного напрямку, транспортний засіб марки «Peugeot», моделі «301», реєстраційний номер КА 2138 ВХ, під керуванням

Довгого Б. С., здійснив розворот, та вже опинився в середній полосі руху, у тому ж напрямку, яким рухався і транспортний засіб під керуванням Ткачука М. В. Однак транспортний засіб марки «Peugeot», зайнявши середню полосу руху, не закінчив цим саме маневр розвороту, а продовжив виконання маневру в крайню ліву полосу, в якій рухався транспортний засіб під керуванням Ткачука М. В. Однак в останню мить, перед перетинанням полос руху, знов різко змінив напрямок руху та продовжив рух в середній полосі.

При цьому водій Ткачук М. В., побачивши дії Довгого Б. С., і зрозумівши їх такими, що свідчать про перестроювання з середньої полоси руху в крайню ліву, тобто в його полосу руху, урахувуючи незначну дистанцію, намагався вжити заходів з уникнення дорожньо-транспортної події, змінивши напрямок руху, унаслідок чого здійснив зіткнення із відбійником.

Отже, суд, під час розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122 КУпАП повинен встановити, чи створив аварійну ситуацію своїми діями, за наслідками чого примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та напрямок руху.

Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП, утворюється у разі вчиненні порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів, передбачених частинами 1-4 ст. 122 КУпАП, та наслідками у виді вимушеного вчинення іншими учасниками дорожнього руху дій, пов'язаних із зменшенням швидкості, зміною напрямку руху, або вжиття інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки, або безпеки інших громадян.

Досліджені докази, зокрема відомості, що наведені в протоколі про адміністративне правопорушення серії ААД № 087567 від 06.04.2023, як і письмові пояснення Довгого Б. С., відеозапис на якому зафіксовані обставини, які надані під час складання адміністративного протоколу, свідчать про те, що в розумінні ст. 251 КУпАП, вони є належними, допустимими та такими, які дають можливість суду прийняти рішення щодо винуватості Довгого Б. С. у вчиненні адміністративного правопорушення.

Оскільки досліджені докази свідчать про те, що водій Довгий Б. С. створив аварійну ситуацію.

Разом з цим, суд відхиляє доводи захисника про перевищення швидкості водієм Ткачуком М. В., оскільки жодних документів на підтвердження цього надано не було, бо суд на підставі зібраних доказів надає оцінку доказу, їх належності, допустимості та достатності. Більше того, суд самостійно не збирає докази, а розглядає лише питання, які винесені на розгляд під час розгляду адміністративного провадження.

Отже, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному та повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності суд дійшов висновку про винуватість Довгого Б. С. оскільки вона знайшла своє повне підтвердження в суді. і його дії органом поліції кваліфіковані правильно - порушення п. 16.6 Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини та майновий стан: Довгий Б. С. не працює, не є особою з інвалідністю.

Обставин, що обтяжують та пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, судом не встановлено.

Ураховуючи характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан правопорушника, а також характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого правопорушення, суд вважає, що Довгому Б. С. слід призначити адміністративне стягнення у виді штрафу, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 122 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.

На підставі ст. 40-1 КУпАП з Довгого Б. С. на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 536 грн 80 коп.

Крім того, судом було враховано, що до суду надійшов протокол про притягнення до адміністративної відповідальності Ткачука М. В. за ст. 124 КУпАП, а саме за порушення п. 2.3, 12.1. 13.1 Правил дорожнього руху, який стосується саме тих обставин Довгого Б. С.

Адміністративним порушенням відповідно до ст. 124 КУпАП є порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

Відповідно до п. 2.3.(б) Правил дорожнього руху України, водій повинен бути уважним,

стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі.

Згідно з п. 12.1 Правил дорожнього руху України, під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.

За приписами п. 13.1 Правил дорожнього руху України, водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Так, з матеріалів справи вбачається, що 06.04.2023 о 16:25 год. Ткачук М. В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС 6684 ЕІ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого скоїв зіткнення з колесовідбійною стрічкою. Під час дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Як вже було зазначено, досліджувався відеозапис на якому зафіксовано події, які викладені в протоколах про адміністративне правопорушення, де було встановлено, що Ткачук М. В. різко змінив напрямок через небезпеку, наїхав на відбійник внаслідок чого перевернувся. Однак, Ткачук М. В. в порушення п. 12. Правил дорожнього руху України, де у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди, здійснив різкий маневр.

Суд хоча і констатує, що Довгий Б. С. створив аварійну ситуацію, однак дії Ткачука М. В. не відповідали обстановці та подіям, бо для уникнення дорожньо-транспортної події Ткачук М. В. мав можливість зменшити лише швидкість аж до зупинки (застосувати екстрене гальмування), проте здійснив різкий маневр ліворуч, унаслідок чого наїхав на відбійник та перевернувся, що свідчить про порушення правил дорожнього руху України. Бо навіть у випадку зміни напрямку руху, такий маневр має бути безпечним не лише для водія, а також і інших учасників дорожнього руху.

Окрім цього, в матеріалах судового провадження міститься клопотання Ткачука М. В. про призначення інженерно-транспортної (судово-автотехнічної) експертизи, яку ним подано іншому складу суду. При цьому, після об'єднання проваджень, Ткачук М. В. повторно не заявляв клопотання про призначення експертизи. При цьому слід узяти до уваги, що для вирішення питань, які наведені в експертизі, не потрібні спеціальні знання, оскільки для їх вирішення є достатнім оцінка дій учасників дорожнього руху Правилам дорожнього руху, не відповідність яких наведена в цьому рішенні. Слід також зауважити, що для даного провадження не є ключовим – швидкість транспортного засобу під керуванням Ткачука М. В., бо як свідчать пояснення Довгого Б. С., останній не бачив полоси руху, якою рухався транспортний засіб під керуванням Ткачука М. В., бо в місце виконання розвороту перебував інший транспортний засіб, який виконував маневр зустрічного розвороту. Тобто, Довгий Б. С. почав здійснював маневр розвороту не переконавшись в його безпечності (одночасний роз'їзд правими бортами).

Досліджені докази, зокрема відомості, які викладені в протоколі про адміністративне правопорушення серії ААД № 024425 від 06.04.2023, схема місця ДТП від 06.04.2023, відеозапис, як і письмові пояснення Ткачука М. В., які надані під час складання адміністративного протоколу, свідчать про те, що в розумінні ст. 251 КУпАП, вони є належними, допустимими та такими, які дають можливість суду прийняти рішення щодо винуватості Ткачука М. В. у вчиненні адміністративного правопорушення.

Отже, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному та повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності суд дійшов висновку про винуватість Ткачука М. В. оскільки вона знайшла своє повне підтвердження в суді, і його дії органом поліції кваліфіковані правильно - порушення пунктів 2.3, 12.1, 13.1 Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини та майновий стан: Ткачук М. В. не є особою з інвалідністю.

Обставин, що обтяжують та пом'якшують відповідальність за адміністративне



правопорушення, судом не встановлено.

Ураховуючи характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан правопорушника, а також характер та ступень суспільної небезпеки вчиненого правопорушення, суд вважає, що Ткачуку М. В. слід призначити адміністративне стягнення у виді штрафу, передбаченого санкцією ст. 124 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.

На підставі ст. 40-1 КУпАП з Ткачука М. В. на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 536 грн 80 коп.

Керуючись статтями 9, 24, 27, 33, 40-1, 122, 124, 221, 245, 251, 252, 256, 265-1, 268, 276, 277, 283, 284, 285, 289 КУпАП, суд

ПОСТАНОВИВ:

Довгого Богдана Сергійовича визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП та призначити стягнення у виді штрафу в розмірі 85 (вісімдесят п'ять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1445 (одна тисяча чотириста сорок п'ять) грн 00 коп. (отримувач коштів - ГУК у м.Києві/м.Київ/21081300, код отримувача (ЄДРПОУ):37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), номер рахунку: IBAN 698999980313040149000026001, код класифікації доходів бюджету: 21081300).

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича судовий збір на користь держави (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/Оболон.р-н/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); номер рахунку (IBAN) UA718999980313111206000026006; код класифікації доходів бюджету: 22030101 (суд.збір), найменування коду класифікації доходів бюджету: судовий збір (державна судова адміністрація України, 050), у розмірі 536 (п'ятсот тридцять шість) грн 80 коп.

Ткачука Михайла Васильовича визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та призначити стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 (п'ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п'ятдесят) грн 00 коп. (отримувач коштів - ГУК у м.Києві/м.Київ/21081300, код отримувача (ЄДРПОУ):37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), номер рахунку: IBAN 698999980313040149000026001, код класифікації доходів бюджету: 21081300).

Стягнути з Ткачука Михайла Васильовича судовий збір на користь держави (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/Оболон.р-н/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); номер рахунку (IBAN) UA718999980313111206000026006; код класифікації доходів бюджету: 22030101 (суд.збір), найменування коду класифікації доходів бюджету: судовий збір (державна судова адміністрація України, 050), у розмірі 536 (п'ятсот тридцять шість) грн 80 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 307 КУпАП накладені стягнення (штрафи) мають бути сплачені Ткачуком Михайлом Васильовичем та Довгим Богданом Сергійовичем не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення їм постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтею 300-1 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Роз'яснити Ткачуку Михайлу Васильовичу та Довгому Богдану Сергійовичу, що у випадку несплати накладених на них штрафів у передбачений законом строк, до них може бути застосовано подвійне стягнення штрафу в порядку ст. 308 КУпАП, тобто у випадку примусового виконання постанови суду.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду в десятиденний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Оболонський районний суд міста Києва.

Повний текст постанови суду буде виготовлено та проголошено о 15:45 год. 23.06.2023, у залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва, про що повідомлені всі учасники провадження.

Суддя



А. А. Пономаренко

Оболонський районний суд
міста Києва



Дата складання

Дата валютування

Платник	ПАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС"		
Код платника	19350062	Рахунок платника	UA893204780000000026507237991
Унікальний Ідентифікатор платника			
Надавач платіжних послуг платника	АБ "УКРГАЗБАНК"		
Фактичний платник			
Код фактичного платника			
Унікальний Ідентифікатор фактичного платника			
Отримувач	Ткачук Михайло Васильович		
Код отримувача	3144710076	Рахунок отримувача	UA883052990000026201734001359
Унікальний Ідентифікатор отримувача			
Надавач платіжних послуг отримувача	АТ КБ "ПриватБанк"		
Фактичний отримувач			
Код фактичного отримувача			
Унікальний Ідентифікатор фактичного отримувача			
Сума	125 000,00		
Сума словами	Сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок		
Призначення платежу	Страх.вiдшк дог.ОСЦПВВНТЗ №ЕР-210791714 від 29.08.2022 р., страховий акт № 1300/8613/59/23 від 04.07.2023 р., Без ПДВ Не по тендеру.		
Додаткові реквізити			

Місце печатки платника (за наявності)

Підписи платника

"4" липня 2023 р. 13:17:44

"4" липня 2023 р.

Дата прийняття до виконання

Дата виконання

Підпис надавача платіжних послуг

Документ підписано електронним підписом	
Сертифікат: 021F1B Підписувач: Мокій Максим Анатолійович Дійсний до: 05.04.2024	

2. Громадянинові належить виключне право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Громадянин здійснює це право самостійно або на основі трудового договору.

3. Громадянин має право за згодою власника внести грошовий або інший вклад у майно підприємства, іншої господарської організації, селянського або іншого трудового господарства, в якому він працює за трудовим договором, і брати участь у розподілі прибутку (доходу) такого підприємства (організації) або господарства пропорційно розмірові цього вкладу.

4. Для ведення селянського й особистого підсобного господарства, садівництва, будівництва та обслуговування жилих будинків і задоволення інших потреб, передбачених законом, громадянам надається земля в довічне успадковуване володіння.

5. Право успадкування майна громадян визнається і охороняється законом.

Стаття 7. Об'єкти права власності громадян

1. У власності громадян можуть бути жилі будинки, дачі, садові будинки, насадження на земельній ділянці, транспортні засоби, кошти, акції та інші цінні папери, предмети домашнього господарства і особистого вжитку, засоби виробництва для ведення селянського та іншого трудового господарства, особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, індивідуальної та іншої господарської діяльності, вироблена продукція й одержані доходи, а також інше майно споживчого і виробничого призначення.

2. Член житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, іншу будівлю або приміщення, надані йому в користування, набуває право власності на це майно.

Наймач жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового фонду та члени його сім'ї мають право викупити у власника відповідну квартиру або будинок.

Після придбання зазначеного майна у власність громадянин має право розпоряджатись ним на свій розсуд - продавати, заповідати, здавати в оренду, вчиняти щодо нього інші угоди, які не суперечать законові.

РЕМОНТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8613

04.06.2023 1

ВЛАСНИК ТЗ ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
№ СПРАВИ 8613

МАРКА	VW	GOLF (5K)	БАЗОВА МОДЕЛЬ
№ ШАСІ	WVWZZZ1KZ9P482093	РЕЕСТР ПАС6684E1	КОД МОДЕЛІ 06 AF 23
ПЕРША РЕЕСТР	21.04.2009		

ВАРІАНТИ	З 11.2008	BLUE MOTION TECHNO	ХОЛ ЯЩИК ПАН ПРИЛАД
ОСНАЩЕННЯ	CLIMATRONIC DENSO	8 ДИНАМІКІВ	РАДІО RCD 210
	ПРОТИТУМАННІ ФАРИ	СИСТЕМА ПАРКУВАННЯ	ОЧИСНИК ФАР
	СИДІННЯ П З ОБІГРІВ	ШКІР'ЯНЕ КЕРМО	СЕРЕДН ПІДЛОКІТНИК П
	СЕРЕДН ПІДЛОКІТНИК З	1968CCM 81KW	КП 5-СТУПЕНЕВА
	ЗИМОВІ ШИНИ	ДИСК 6 J X 16 АЛЮМ	ОЗДОВ АКЦІЙН ВИКОНАН
	ПРОГР СТАБІЛЬН РУХУ	ВІСН ПОВ ПОДУШКА З	5-ДВІРНИЙ
	ПОКРИШ 205/55 R16..T	ДЕТАЛІ ПОСТАЧ ФАРВОВ	

СЕРВІС
-ОПЦІЇ

СЕРВІС ФІКСОВАНИЙ

ВАРТІСТЬ РОБІТ	БАЗИС ЧАСУ	10	ОТ=1ГОД	ЦІНА/КЛ	1	=650.00	UAH/ГОД
				ЦІНА/КЛ	2	=650.00	UAH/ГОД
				ЦІНА/КЛ	3	=650.00	UAH/ГОД

№ РОБ ПОЗ / РОБОТИ РЕМОНТНІ/ ОКРЕМІ/ ПОВ'ЯЗАНІ УПР №	КЛ	ОТ	ВАРТІСТЬ РОБІТ
51 01 03 00 ВИМІРЮВАННЯ КУЗОВА НА СТАПЕЛІ ВКЛ: КУЗОВ ЗА ДОПОМОГИ ПІДЙОМН ПЛАТФОРМИ ПОСТАВ/ЗНЯТИ, СТАПЕЛЬ ЗІВРАТИ/РОЗІВРАТИ	3	11.0	715.00
97 85 09 50 КАБЕЛЬНУ СТРІЧКУ МАСИ АКЕ РОЗ'ЄДН/З'ЄДН	3	1.0	65.00
66 07 19 00 ЕМБЛЕМУ П ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	2.0	130.00
50 38 55 50 ЗАМИКАЮЧУ БАЛКУ П ЗАМІНИТИ (ДЕМОНТ) ВКЛ: НАЧІПНІ ДЕТАЛІ ПЕРЕВСТАНОВИТИ	2	7.0	455.00
50 38 19 50 ЗАМИКАЮЧУ БАЛКУ П ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ (ОВЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА) БЕЗ: ВІДРЕГУЛЮВАТИ ФАРИ І ХОЛОДОАГЕНТ ЗЛИТИ/НАПОВНИТИ	2	13.0	845.00
66 05 19 00 ІРРАТКУ РАДІАТОРА ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	2.0	130.00
63 29 19 50 ОБЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА П ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ (ІРРАТКА РАДІАТОРА ДЕМОНТ)	2	4.0	260.00
63 29 55 69 ОБЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА П ЗАМІНИТИ (ДЕМОНТ) ВКЛ: КОНСТР ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕВСТАНОВИТИ	2	11.0	715.00
50 55 19 50 КРИЛО П Л ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ (ОВЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА ДЕМОНТОВАНО) ВКЛ: ФАРУ, ПІДКРИЛОК І КОЛЕСО ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	9.0	585.00
63 29 43 50 ОБЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА П ПРОСВЕРДЛИТИ (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА) (4 ОТВОРИ ПРОСВЕРДЛИТИ)	2	3.0	195.00
63 29 41 50 ОБЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА П РЕМОНТУВАТИ (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА) (4 КРІПЛЕННЯ НАКЛЕЇТИ)	2	3.0	195.00
50 55 19 50 КРИЛО П ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ (ОВЛИЦЮВАННЯ БАМПЕРА ДЕМОНТОВАНО) ВКЛ: ФАРУ, ПІДКРИЛОК І КОЛЕСО ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	9.0	585.00
94 15 16 00 ФАРИ ВІДРЕГУЛЮВАТИ	2	3.0	195.00
55 22 19 00 КАПОТ ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	7.0	455.00
СИСТЕМА AUDATEX			АРКУШ 1

РЕМОНТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8613

04.06.2023 1

ВАРТІСТЬ РОБІТ БАЗИС ЧАСУ 10 ОТ=1ГОД ЦІНА/КЛ 1 =650.00 УАН/ГОД
ЦІНА/КЛ 2 =650.00 УАН/ГОД
ЦІНА/КЛ 3 =650.00 УАН/ГОД

№ РОБ ПОЗ / УПР №	РОБОТИ РЕМОНТНІ/ ОКРЕМІ/ ПОВ'ЯЗАНІ	КЛ	ОТ	ВАРТІСТЬ РОБІТ
70 57 19 10	ОБЛИЦЮВАННЯ А-СТОЯКА Н Л ЗНЯТИ/ВСТАНОВ	2	3.0	195.00
70 57 19 20	ОБЛИЦЮВАННЯ А-СТОЯКА Н ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВ	2	3.0	195.00
51 90 19 ЗАХ	ОБЛИЦЮВАННЯ ПАНЕЛІ ПІДЛОГИ Л З-В	2	2.0	130.00
53 55 54 03	ОВИДВІ ВОКОВИНИ ДЕТАЛІ ДЕМОНТ ВКЛ: ЗАДНІ ЛІХТАРІ, ОБЛИЦЮВАННЯ ДЛЯ БАМПЕР, ПІДКРИЛКИ, ВІСНЕ ОБЛИЦЮВАННЯ, Б-МІСНЕ СИДІН/СПИНКА, ПЛАНКИ ПОРОГА ВТ, ПЛАСТИНИ ЗАМКА, ОБЛИЦЮВАННЯ С-СТОЯКА, КРИШКУ БАГАЖНИКА НАСИ БЕЗПЕКИ, НАПРАВЛЯЮЧІ ДЛЯ КРИШКИ БАГАЖНИКА І ОБЛИЦЮВАННЯ БАГАЖНИКА ЗНЯТИ	3	33.0	2145.00
53 55 60 03	ОВИДВІ ВОКОВИНИ ДЕТАЛІ МОНТ ВКЛ: ДЕМОНТОВАНІ ДЕТАЛІ ВСТАН, ЗА НЕОБХ ЗАМІНИТИ ДВЕРІ ЗАДН СТІНКИ ВІДРЕГУЛЮВАТИ ОСВІТЛЕННЯ ПЕРЕВІРИТИ БЕЗ: ДВЕРІ ЗАДН СТІНКИ ЗАМІНИТИ	3	47.0	3055.00
53 55 55 00	ВІСНУ ЧАСТИНУ Л ЗАМІНИТИ	3	62.0	4030.00
53 55 55 00	ВІСНУ ЧАСТИНУ ПР ЗАМІНИТИ	3	62.0	4030.00
55 59 19 00	КРИШКУ З ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ ВКЛ: КРИШКУ ВІДРЕГУЛЮВАТИ БАМПЕР З РОЗ-ЗІВР (ДЕМОНТ)	3	9.0	585.00
Б/Н	БАМПЕР З РОЗ-ЗІВР (ДЕМОНТ)	2	5.0	325.00
94 31 55 50	ЛІХТАР З Л ЗАМІНИТИ (ДЕМОНТ)	2	1.0	65.00
72 01 19 00)	СИДІННЯ П ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ (АКБ ВІДФЛАНЦЬОВАНО)	3	4.0	260.00
20 10 19 00)	ПАЛИВНИЙ БАК ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	4.0	260.00
27 06 19 35)	АКБ ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ (АКБ ВІДФЛАНЦЬОВАНО)	1	3.0	195.00
10 83 19 00	ОБЛИЦЮВАННЯ ДВИГУНА ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	2.0	130.00
Б/Н	СИСТЕМУ ВИПУСКУ ВГ РОЗ'ЄДНАТИ/З'ЄДН	2	3.0	195.00
Б/Н	СИСТЕМУ ВИПУСКУ ВГ П РОЗ'ЄДНАТИ/З'ЄДНАТИ	2	2.0	130.00
40 57 19 50	МАТОЧИНУ КОЛЕСА З ПІДШ П Л ЗНЯТИ/ВСТАН	2	3.0	195.00
40 41 09ЗАХ)	КАРДАННИЙ ВАЛ Л РОЗ'ЄДНАТИ/З'ЄДНАТИ	2	2.0	130.00
46 50 19 50)	ГАЛЬМОВИЙ ДИСК П Л ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	2.0	130.00
47 39 19 00)	ГАЛЬМОВИЙ СУПОРТ П Л РОЗ'ЄДНАТИ/З'ЄДНАТИ	2	2.0	130.00
44 10 56 50	ОВИДВА ДИСКОВІ КОЛЕСА/ПОКРИШКИ П ЗАМІН (КОЛЕСА ДЕМОНТОВАНО) ВКЛ: ПОКРИШКИ ДЕ-/МОНТУВАТИ, КЛАПАНИ ВСТАНОВИТИ І КОЛЕСА ВІДБАЛАНСУВ	2	5.0	325.00
40 50 19 00)	КОРПУС ПІДШИПНИКА КОЛ П ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВ (КОЛЕСО ДЕМОНТОВАНО) ВКЛ: ДАТЧИК ОБЕРТІВ І ГАЛЬМОВИЙ ДИСК ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ КАРДАННИЙ ВАЛ РОЗ'ЄДНАТИ/З'ЄДНАТИ БЕЗ: ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІВ П І З ВИМІРЯТИ	2	9.0	585.00
40 50 55 50	КОРПУС ПІДШИПНИКА КОЛЕСА П ПР ЗАМІНИТИ (КОРПУС ПІДШИПНИКА КОЛЕСА ДЕМОНТ) ВКЛ: ПІДШ МАТОЧ І МАТОЧИНУ КОЛЕСА ЗНЯТИ/ ВСТАНОВИТИ	2	3.0	195.00
40 17 19 00)	НАПРАВЛЯЮЧУ ТЯГУ П Н ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	2.0	130.00
40 41 19 00)	КАРДАННИЙ ВАЛ П ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	2.0	130.00
47 26 19 50	ГАЛЬМОВИЙ ШЛАНГ П ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	3.0	195.00
47 39 19 00)	ГАЛЬМОВИЙ СУПОРТ П ПР ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ	2	1.0	65.00
	СИСТЕМА AUDATEX		АРКУШ	3

РЕМОНТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8613

04.06.2023

ВАРТІСТЬ РОБІТ БАЗИС ЧАСУ 10 ОТ-1ГОД ЦІНА/КЛ 1 =650.00 УАН/ГОД
 ЦІНА/КЛ 2 =650.00 УАН/ГОД
 ЦІНА/КЛ 3 =650.00 УАН/ГОД

№ РОБ ПОЗ / РОБОТИ РЕМОНТНІ/ ОКРЕМІ/ ПОВ'ЯЗАНІ УПР №	КЛ	ОТ	ВАРТІСТЬ РОБІТ
44 10 55 50 ДИСК КОЛЕСА/ПОКРИШКУ З ПР ЗАМІНИТИ (КОЛЕСО ДЕМОНТОВАНО) ВКЛ: ПОКРИШКУ ДЕ-/МОНТУВАТИ, КЛАПАН ВСТАНОВИТИ І КОЛЕСО ВІДБАЛАНСУВ	2	3.0	195.00
47 01 07 50 ГАЛЬМ СИСТЕМА - СПУСТИТИ ПОВІТРЯ	2	3.0	195.00
87 03 17 00 ХОЛОДОАГЕНТ ЕЛІТИ/НАПОВНИТИ	2	5.0	325.00
44 95 03 00 ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ П І З ВИМІРЯТИ ВКЛ: РОЗВАЛ І КОЛІЮ ПЕРЕВІРИТИ ВКЛ: КРІПЛЕННЯ І ВИМІРЮВ ДАТЧИК В-З ВЕЗ: РОБОТИ ПО РЕГУЛЮВАННЮ	2	9.0	585.00
44 89 15 50 РОЗВАЛ ПЕР КОЛІС ВІДРЕГУЛЮВАТИ (ПОВ РОБ) (ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ П І З ВИМІРЯТИ) ВКЛ: КРОНШТЕЙН АГРЕГАТИВ РОЗ'ЄДН/З'ЄДН	2	3.0	195.00
44 83 03 ЗАХ ПОПЕРЕЧНИЙ УХИЛ ТЗ ВИМІРЯТИ (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА) ВИМІРЯНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ДОПУСТИМИ	2	1.0	65.00
44 88 15 50 КОЛІЮ ПЕР КОЛІС ВІДРЕГУЛЮВАТИ (ПОВ РОБ) (ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ П І З ВИМІРЯТИ)	2	2.0	130.00
44 94 15 50 РОЗВАЛ ЗАДНІХ КОЛІС ВІДРЕГУЛ (ПОВ РОБ) (ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ П І З ВИМІРЯТИ)	2	2.0	130.00
44 93 15 50 КОЛІЮ ЗАДНІХ КОЛІС ВІДРЕГУЛЮВ (ПОВ РОБ) (ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ П І З ВИМІРЯТИ)	2	2.0	130.00
0245 ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА ВІДНОВ ГЕОМ КУЗОВА	3	68.0*	4420.00
0258 РАМКА НОМЕРН ЗНАКА П ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ			
0393 КРІПЛЕННЯ СПОЙЛЕРА П ЗНЯТИ/ВСТАНОВИТИ			
1477 БІК Л ВІДНОВ ГЕОМ КУЗОВА	3	60.0*	3900.00
1478 БІК ПР ВІДНОВ ГЕОМ КУЗОВА	3	60.0*	3900.00
2695 ЗАДНЯ ЧАСТИНА ВІДНОВ ГЕОМ КУЗОВА	3	68.0*	4420.00
9852 АМОТИЗ ПІСЛЯ РЕМОН ЗНЯТИ ПОКАЗНИКИ			
1000 Мийка технологічна РОЗІВРАТИ/ЗІВРАТИ	1*	3.5*	227.50
1732 КОВПАК ДЗЕРКАЛ ЗШ ПР РЕМОНТУВАТИ	3	7.0*	455.00
2112 НИЖНЯ БАЛКА П ПР РЕМОНТУВАТИ	3	34.0*	2210.00
9552 ДИСК КОЛЕСА З ПР АЛЮ РЕМОНТУВАТИ	3	6.0*	390.00
9552 ДИСК КОЛЕСА З ПР ПЕРЕВІРИТИ	2	3.0*	195.00

51 01 75 00) ЧАСТИНА КУЗОВА АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖНИН	3	2.0	130.00
51 01 75 50 ШАРНІРН СТОЯК Л АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖН (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)	3	1.0	65.00
51 01 75 50 ШАРНІРН СТОЯК ПР АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖН (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)	3	1.0	65.00
51 01 75 50 ДВЕРІ П Л АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖНИН (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)	3	1.0	65.00
51 01 75 50 ДВЕРІ П ПР АНТИКОРОЗІЙН ЗАХИСТ ПОРОЖНИН (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)	3	1.0	65.00
51 01 75 50 ДВЕРІ З Л АНТИКОРОЗІЙН ЗАХИСТ ПОРОЖНИН (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)	3	1.0	65.00
51 01 75 50 ДВЕРІ З ПР АНТИКОРОЗІЙН ЗАХИСТ ПОРОЖНИН (ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)	3	1.0	65.00
51 01 75 50 ВІСН ЧАСТИНА З Л АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖН СИСТЕМА AUDATEX	3	1.0	65.00
		АРКУШ	4

04.06.2023 11:00

ЦІНА/КЛ	2	=650.00	UAH/ГОД
ЦІНА/КЛ	3	=650.00	UAH/ГОД

KU OT BAPTIST
ROBIT

(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			
БІЧНІ ЧАСТИНИ З ПР АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖН	3	1.0	65.00
(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			
НИЖНЯ БАЛКА ПР АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖНИН	3	1.0	65.00
(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			
ЛОНЖЕРОН ДАХУ Л АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖН	3	1.0	65.00
(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			
ЛОНЖЕРОН ДАХУ ПР АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖН	3	1.0	65.00
(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			
КРИЛО П Л АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖНИН	3	1.0	65.00
(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			
КРИЛО П ПР АНТИКОРОЗ ЗАХИСТ ПОРОЖНИН	3	1.0	65.00
(ПОВ'ЯЗАНА РОБОТА)			

(СИСТЕМА AZT)

ОПИС РОБІТ	2Х ШАРОВИЙ УНІ	ОТ
А-СТОЯК Л В	ФАРБУВ НОВ ДЕТ СТ І	10.0
А-СТОЯК ПР В	ФАРБУВ НОВ ДЕТ СТ І	10.0
В-СТОЯК ПР	ФАРБУВ НОВ ДЕТ СТ І	14.0
БАМПЕР П	ФАРБУВ НОВ ДЕТ КІР	11.0
РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ П Л	ФАРБУВ НОВ ДЕТ КІР	3.0
РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ П ПР	ФАРБУВ НОВ ДЕТ КІР	3.0
РУЧКА ДВЕРЕЙ З Л	ФАРБУВ НОВ ДЕТ КІР	3.0
РУЧКА ДВЕРЕЙ З ПР	ФАРБУВ НОВ ДЕТ КІР	3.0
КУЗОВ ЗШ	РЕМОНТН ФАРБУВ <50%	207.0
ГРАТКА РАДІАТОРА	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	9.0
ДЗЕРКАЛО ЗШ Л	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	9.0
ДЗЕРКАЛО ЗШ ПР	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	9.0
ОБЛИЩУВАН БАМПЕРА З	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	15.0
ДИСК КОЛЕСА З ПР	РЕМОНТН ФАРБУВ <50%	8.0

ЛАКОФАРБОВИЙ МАТЕРІАЛ ПОДЕТАЛЬНО

НАЙМЕНУВАННЯ		ВАРТ МАТЕР
А-СТОЯК Л В	ФАРБУВ НОВ ДЕТ СТ І	393.40
А-СТОЯК ПР В	ФАРБУВ НОВ ДЕТ СТ І	393.40
В-СТОЯК ПР	ФАРБУВ НОВ ДЕТ СТ І	1131.03
БАМПЕР П	ФАРБУВ НОВ ДЕТ К1R	4093.17
РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ П Л	ФАРБУВ НОВ ДЕТ К1R	79.48
РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ П ПР	ФАРБУВ НОВ ДЕТ К1R	79.48
РУЧКА ДВЕРЕЙ З Л	ФАРБУВ НОВ ДЕТ К1R	79.48
РУЧКА ДВЕРЕЙ З ПР	ФАРБУВ НОВ ДЕТ К1R	79.48
КУЗОВ ЗШ	РЕМОНТН ФАРБУВ <50%	28594.02
ГРАТКА РАДІАТОРА	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	374.61
ДЗЕРКАЛО ЗШ Л	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	144.08
ДЗЕРКАЛО ЗШ ПР	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	144.08
ОБЛИЦЮВАН БАМПЕРА З	РЕМ ФАРБ ПЛАСТ СТ КЗ	3083.31
ДИСК КОЛЕСА З ПР	РЕМОНТН ФАРБУВ <50%	431.07

РЕМОНТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8613

04.06.2023 1

ФАРБУВАННЯ (СИСТЕМА АЗТ)

ВАРТІСТЬ РОБІТ З ПОФАРБУВАННЯ	ОТ	
ВАРТІСТЬ НОРМОГОД 650.00 УАН/ГОД		ВАРТІС
ЧАС ФАРБУВАННЯ	314.0	
ПІДГ ОСНОВ РОБ ФАРБ МЕТАЛ ДЕТАЛ	17.0	
ПІДГ ПОВ'ЯЗ РОБ ФАРБ ПЛАСТ ДЕТАЛ	8.0	
ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС ПОФАРБУВ 100Т/ГОД	339.0	22035.00
ВАРТІСТЬ ЛАКОФАРВОВОГО МАТЕРІАЛУ		ВАРТІС
ФАРБУВАННЯ НОВИХ ДЕТАЛЕЙ		1917.83
ФАРБУВАННЯ НОВИХ ДЕТАЛЕЙ ПЛАСТИК К1R		4411.09
РЕМОНТНЕ ФАРБУВАННЯ		29025.09
РЕМОНТНЕ ФАРБУВАННЯ ПЛАСТИК К3		3746.08
СТАНД НАБІР ОСНОВ РОБОТ ФАРБ МЕТ ДЕТ		1045.36
СТАНД НАБІР ПОВ'ЯЗ РОБ ФАРБ ПЛАСТ ДЕТ		587.28

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЦІНИ СТАНОМ НА : 19.04.2023

УПР №	КІЛЬК	НАЙМЕНУВАННЯ	№ ЗАПЧАСТИНИ	ВАРТІС
0283		БАМПЕР П	5K0 807 217 BS GRU	22248.74
0292		НАКЛ ПРОТИТУМ ФАР ПР	5K0 853 102 2ZZ	1130.02
0298		ГРЯТКА ПОВ-ПРОВ П ПР	5K0 853 666 9B9	2239.20
0307		КРІПЛ ДАТЧИК П Л ЗШ	5K0 919 491 B	531.17
0308		КРІПЛ ДАТЧИК П ПР ЗШ	5K0 919 491 B	531.17
0321		КРІПЛ ДАТЧИКА П Л Ц	5K0 919 493 G	531.17
0322		КРІПЛ ДАТЧИК П ПР Ц	5K0 919 493 G	531.17
0329		НАПРАВЛ Л БАМПЕРА П	5K0 807 227 A	868.34
0398		АПЛІКАТОР	D 009 500 25	180.96
0399		2X КОМП КЛЕЙ ДАТЧИКИ	D 180 KU2 A1	1133.94
0431		ЗНАЧОК VW П	+5K0 853 601 F ULM	2603.71
0471		КАПОТ/КРИШКА П	5K0 823 031 G	19710.12
0561		ФАРА Л В ЗБОРІ	5K1 941 005 S	12621.50
0562		ФАРА ПР В ЗБОРІ	5K1 941 006 S	12621.50
0638		ПРОТИТУМАННА ФАРА ПР	5K0 941 700 F	4758.29
0741		КРИЛО Л	5K6 821 021 B	10655.69
0742		КРИЛО ПР	5K6 821 022 B	10655.69
0844		ПІДКРИЛОК П ПР П	5K0 805 912 B	2141.54
0930		ЗАМИКАЮЧА БАЛКА П	5K0 805 588 E	16338.31
1401		ВІТРОВЕ СКЛО	5K0 845 011 J NVB	17171.50
1405		АПЛІКАТОР	D 009 500 25	180.96
1409		РІЖУЧА НИТКА	357 853 999 B	838.38
1410	0.06 L	ЧИСТЯЩИЙ РОЗЧИН	D 009 401 04	399.92
1411		КЛЕЙ К-Т ВІТРОВ СКЛА	D 004 660 M3	2507.99
1414		ПРАЙМЕР ВІТРОВ СКЛА	D 009 200 02	488.18
1415		ВОДООВТІЧНИК П Л	5K0 854 319 C 5AP	885.26
1416		ВОДООВТІЧНИК П ПР	5K0 854 320 C 5AP	885.26
1417		НАКЛАДКА ВІТР СКЛА Л	1K0 854 541 B	749.88
1418		НАКЛАД ВІТР СКЛА ПР	1K0 854 542 B	749.88
1481		ДВЕРІ П Л	5K4 831 055 H	26225.90
1482		ДВЕРІ П ПР	5K4 831 056 H	26225.90
1519		СКЛО ДВЕРЕЙ П Л	5K4 845 201 B	4868.95
1520		СКЛО ДВЕРЕЙ П ПР	5K4 845 202 B	5591.47
1561		РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ П Л	1K8 837 205 F GRU	4758.29
1562		РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ П ПР	1K8 837 206 F GRU	4758.29
1567		ПАНЕЛЬ РУЧКИ ДБ П Л	1K8 837 879 GRU	494.71
1597		НАПР ВІКНА ДВЕРІ П Л	5K4 837 431 C 5AP	5220.46

СИСТЕМА AUDATEX

АРКУШ 6

РЕМОНТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8613

04.06.2023 1

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЦІНИ СТАНОМ НА : 19.04.2023

УПР №	КІЛЬК	НАЙМЕНУВАННЯ	№ ЗАПЧАСТИНИ	BARTIC
1598		НАПР ВІКН ДВЕРІ П ПР	5K4 837 432 C 5AP	5220.46
1625		НАКЛ ШАХТ ЗШ ДВ П Л	5K4 837 477 D 5AP	1848.65
1655		ПАНЕЛЬ ДВЕРЕЙ П Л	5K4 837 901 A 041	2109.00
1656		ПАНЕЛЬ ДВЕРЕЙ П ПР	5K4 837 902 A 041	2109.00
1711		ОВЛИЦЮВ ДВЕРЕЙ П Л	+5K4 867 021 MOW	26421.19
1737		КРІПЛ ДЗЕРКАЛА ЗШ Л	5K0 857 507 AD 9B9	8227.74
1738		КРІПЛ ДЗЕРКАЛА ЗШ ПР	+5K0 857 508 AD 9B9	8227.74
1781		ДВЕРІ З Л	5K6 833 055 K	26225.90
1782		ДВЕРІ З ПР	5K6 833 056 K	26225.90
1820		СКЛО ДВЕРЕЙ З ПР	5K6 845 026 C	4732.25
1861		РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ З Л	1K8 837 205 F GRU	4758.29
1862		РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ З ПР	1K8 837 206 F GRU	4758.29
1898		НАПР ВІКНА ДВЕР З ПР	5K6 839 432 E 5AP	12139.82
1902		ПАНЕЛЬ П ДВЕРЕЙ З ПР	5K6 839 902 B 041	2122.03
2089		БІЧНА РАМА В ЗБ Л	5K4 809 605 B	50290.73
2090		БІЧНА РАМА В ЗБ ПР	5K4 809 606 B	50290.73
2351		ДАХ	5K6 817 111	61688.46
2352	З Р	1-КОМПОН КЛЕЙ ДАХУ	D 190 MKD A3	4413.31
2353	2.00 L	2X КОМПОН КЛЕЙ ДАХУ	D 180 003 M2	13591.39
2354		КЛЕЮЧА ГЕРМ МАСА ДАХ	AKD 476 KD5 05	1037.57
2355		1-КОМПОН ГРУНТУВАННЯ	LLS MAX 106 M2	1015.44
2356		ІЗОЛЯЦІЯ П ДАХУ	1K0 867 811 G	3365.30
2357		ІЗОЛЯЦІЯ З ДАХУ	1K0 867 811 G	3365.30
2385		ПОПЕРЕЧКА ДАХУ П	1K6 817 123 D	6281.45
3281		ЛІХТАР З ЗШ Л	5K0 945 095 N	5148.84
3481		БІЧНА ЧАСТИНА Л	5K4 809 843	26004.60
3482		БІЧНА ЧАСТИНА ПР	5K4 809 844	26004.60
4372		ПАНЕЛЬ ПР ПАН ПРИЛАД	+5K1 858 415 B 4AR	1887.70
4957		ОВЛИЦЮВАННЯ ДАХУ	+5K4 867 501 BE 6K8	23133.98
7036		КАРДАН ВАЛ ПР В ЗБ	1K0 407 272 QN	33984.96
7048		ПОПЕРЕЧН ВАЖІЛЬ П ПР	1K0 407 152 BC	6906.36
7062		НАПРАВЛ ШАРНІР П ПР	1K0 407 366 C	2512.58
7082		КОРП ПІДШ КОЛЕСА ПР	1K0 407 256 T	13910.33
7131		МАТОЧ КОЛ П Л/ПІДШ	5K0 498 621 A	11306.62
7132		МАТОЧ КОЛ П ПР/ПІДШ	5K0 498 621 A	11306.62
7156		КРП СУПОР ГАЛ МЕХ ПР	1K0 615 124 D	8676.86
7166		ГАЛЬМОВИЙ ШЛАНГ П ПР	1K0 611 701 K	1894.20
7201		ДИСК КОЛЕСА П Л АЛЮМ	:1K0 601 025 Q 8Z8	21428.57
7202		ДИСК КОЛЕСА П ПР АЛЮ	:1K0 601 025 Q 8Z8	21428.57
7203		КЛАПАН ТИСК ШИН П Л	839 601 361	59.44
7204		КЛАПАН ТИСК ШИН П ПР	839 601 361	59.44
8237		ОВЛИЦЮВАННЯ ДВИГУНА	03L 103 925 AM	9054.41
9570		КЛАПАН ТИСК ШИН З ПР	839 601 361	59.44

І Н Ш Е

УПР №	НАЙМЕНУВАННЯ	BARTIC
1000	Хімчистка салону	2800.00*
	СИСТЕМА AUDATEX	АРКУШ 7

РЕМОНТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8613

04.06.2023 1

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЦІНИ СТАНОМ НА : 19.04.2023

УПР №	КІЛЬК	НАЙМЕНУВАННЯ	№ ЗАПЧАСТИНИ	ВАРТІС
1598		НАПР ВІКН ДВЕРІ П ПР	5K4 837 432 C 5AP	5220.46
1625		НАКЛ ШАХТ ЗШ ДВ П Л	5K4 837 477 D 5AP	1848.65
1655		ПАНЕЛЬ ДВЕРЕЙ П Л	5K4 837 901 A 041	2109.00
1656		ПАНЕЛЬ ДВЕРЕЙ П ПР	5K4 837 902 A 041	2109.00
1711		ОБЛИЦЬОВ ДВЕРЕЙ П Л	+5K4 867 021 MOW	26421.19
1737		КРІПЛ ДЗЕРКАЛА ЗШ Л	5K0 857 507 AD 9B9	8227.74
1738		КРІПЛ ДЗЕРКАЛА ЗШ ПР	+5K0 857 508 AD 9B9	8227.74
1781		ДВЕРІ З Л	5K6 833 055 K	26225.90
1782		ДВЕРІ З ПР	5K6 833 056 K	26225.90
1820		СКЛО ДВЕРЕЙ З ПР	5K6 845 026 C	4732.25
1861		РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ З Л	1K8 837 205 F GRU	4758.29
1862		РУЧКА ЗШ ДВЕРЕЙ З ПР	1K8 837 206 F GRU	4758.29
1898		НАПР ВІКНА ДВЕР З ПР	5K6 839 432 E 5AP	12139.82
1902		ПАНЕЛЬ П ДВЕРЕЙ З ПР	5K6 839 902 B 041	2122.03
2089		БІЧНА РАМА В ЗВ Л	5K4 809 605 B	50290.73
2090		БІЧНА РАМА В ЗВ ПР	5K4 809 606 B	50290.73
2351		ДАХ	5K6 817 111	61688.46
2352	3 P	1-КОМПОН КЛЕЙ ДАХУ	D 190 MKD A3	4413.31
2353	2.00 L	2X КОМПОН КЛЕЙ ДАХУ	D 180 003 M2	13591.39
2354		КЛЕЮЧА ГЕРМ МАСА ДАХ	AKD 476 KD5 05	1037.57
2355		1-КОМПОН ГРУНТУВАННЯ	LLS MAX 106 M2	1015.44
2356		ІЗОЛЯЦІЯ П ДАХУ	1K0 867 811 G	3365.30
2357		ІЗОЛЯЦІЯ З ДАХУ	1K0 867 811 G	3365.30
2385		ПОПЕРЕЧКА ДАХУ П	1K6 817 123 D	6281.45
3281		ЛІХТАР З ЗШ Л	5K0 945 095 N	5148.84
3481		БІЧНА ЧАСТИНА Л	5K4 809 843	26004.60
3482		БІЧНА ЧАСТИНА ПР	5K4 809 844	26004.60
4372		ПАНЕЛЬ ПР ПАН ПРИЛАД	+5K1 858 415 B 4AR	1887.70
4957		ОБЛИЦЮВАННЯ ДАХУ	+5K4 867 501 BE 6K8	23133.98
7036		КАРДАН ВАЛ ПР В ЗБ	1K0 407 272 QN	33984.96
7048		ПОПЕРЕЧН ВАЖІЛЬ П ПР	1K0 407 152 BC	6906.36
7062		НАПРАВЛ ШАРНІР П ПР	1K0 407 366 C	2512.58
7082		КОРП ПІДШ КОЛЕСА ПР	1K0 407 256 T	13910.33
7131		МАТОЧ КОЛ П Л/ПІДШ	5K0 498 621 A	11306.62
7132		МАТОЧ КОЛ П ПР/ПІДШ	5K0 498 621 A	11306.62
7156		КРП СУПОР ГАЛ МЕХ ПР	1K0 615 124 D	8676.86
7166		ГАЛЬМОВИЙ ШЛАНГ П ПР	1K0 611 701 K	1894.20
7201		ДИСК КОЛЕСА П Л АЛЮМ	:1K0 601 025 Q 8Z8	21428.57
7202		ДИСК КОЛЕСА П ПР АЛЮ	:1K0 601 025 Q 8Z8	21428.57
7203		КЛАПАН ТИСК ШИН П Л	839 601 361	59.44
7204		КЛАПАН ТИСК ШИН П ПР	839 601 361	59.44
8237		ОБЛИЦЮВАННЯ ДВИГУНА	03L 103 925 AM	9054.41
9570		КЛАПАН ТИСК ШИН З ПР	839 601 361	59.44

І Н Ш Е

УПР №	НАЙМЕНУВАННЯ	ВАРТІС
1000	Хімчистка салону	2800.00*
	СИСТЕМА AUDATEX	АРКУШ 7

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО РОЗРАХУНКУ

UAH

UAH

КУРС ПЕРЕРАХУНКУ : 1 EUR = 39.1522* UAH

ВАРТІСТЬ РОБІТ БАЗИС ЧАСУ 10 ОТ = 1 ГОДИНА

ВСЬОГО КЛ 1	6.5	ОТ	X	650.00	UAH/ГОД	422.50
ВСЬОГО КЛ 2	249.0	ОТ	X	650.00	UAH/ГОД	16 185.00
ВСЬОГО КЛ 3	830.0	ОТ	X	650.00	UAH/ГОД	53 950.00
ВИМІРЮВАННЯ КЛ.	19.0	ОТ	X	650.00	UAH/ГОД	1 235.00
ЗАГАЛЬНА СУМА ВАРТОСТІ РОБІТ.....						71 792.50

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ

КОНСЕРВ ВНУТ ПОРОЖ						
ВАРТІСТЬ РОБ КЛ.315.0	ОТ	X	650.00	UAH/ГОД		975.00
СУМА ІНШЕ						2 800.00
ЗАГАЛЬНА СУМА ДОД ВИТРАТ.....						3 775.00

ФАРБУВАННЯ

ВАРТІСТЬ РОБІТ						22 035.00
ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ						40 732.73
ЗАГАЛЬНА СУМА ФАРБУВАННЯ						62 767.73

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

МАЛОЦІННІ ДЕТАЛІ (2.0%)						780 267.47
ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАПЧАСТИНИ						15 605.35
						795 872.82

ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ						934 208.05
------------------------	--	--	--	--	--	------------

ВИРАХУВАННЯ

ЗНОШЕН/КОМПЕНС ВИГОДИ ВІД ФАРБУВАННЯ						1 623.32-
ЗАГАЛЬНА СУМА ВИРАХУВАНЬ БЕЗ ПДВ						1 623.32-

ЗАГАЛЬНА СУМА (ПІСЛЯ ВИРАХУВАНЬ)						932 584.73
--	--	--	--	--	--	------------

ПОЯСНЕННЯ:

ЦІНИ НА ЛАКОФАРБ МАТЕРІАЛ ПЕРЕРАХОВ

ЦІНИ +20.00%

* = ДАНІ ВВЕДЕНІ ВРУЧНУ КОРИСТУВАЧЕМ

+ = ВИЗНАЧИТИ КОД ФАРБИ

НЕ ЗАВЖДИ СПІВПАД № З/Ч З № ЗАМОВЛ

:= ЗАПЧАСТИНА ПОСТАЧАЄТЬСЯ ФАРБОВАНА

KN = БЕЗ № ЗАПЧАСТИНИ/РОБ ПОЗИЦІЇ

)=ЧАСТИНИ ЧАСУ МІСТЯТЬСЯ В ІНШІЙ ПОЗ

ZAX = ЧАС РОБІТ ЗА АНАЛОГОМ AUDATEX

ЛІЦЕНЗІЯ = 20239001

(C) ВСІ ПРАВА НА СИСТЕМУ AZT РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ФАРБУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ AZT

AUTOMOTIVE GMBH

СИСТЕМА AUDATEX

АРКУШ

8

ФОП ПРАВОРСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЄДРПОУ 2848406410

Р/р UA403052990000026000016209445,
в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк"
ПІН 2848406410,

Свідоцтво платника єдиного
Податку Серія А № 482037

Вих. № 8613/2

Складений : 03.11.2023

ЗВІТ

**про визначення вартості матеріального збитку,
завданого власнику колісного транспортного засобу**

номери і

13 аркушів

Праворський В.В.

Об'єкт оцінки:

Колісний
транспортний
засіб: VOLKSWAGEN GOLF

Регістраційний
номер: AC6684EI

Дата оцінки: 04.06.2023

Замовник Ткачук Михайло Васильович

м. Київ - 2023 р.

м. Київ, вул. Єреванська, 26, кв. 35 т. 096-940-66-22

ЗМІСТ

I.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
II.	ВИХІДНІ ДАНІ	4
	2.1. Обмежуючі умови	4
	2.2. Терміни, що використовуються в цьому звіті.	4
	2.3. Бази оцінки КТЗ	7
	2.4. Принципи оцінки, що використовуються при визначенні вартості КТЗ	7
	2.5. Аналіз ринку	8
III.	МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ	8
	3.1. Визначення ринкової вартості КТЗ на момент аварійного пошкодження (до моменту аварійного пошкодження).....	8
	3.2. Визначення коефіцієнта фізичного зносу	11
IV.	ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ	12
	4.1 Визначення величини відновлювального ремонту	12
	4.2 Визначення величини втрати товарної вартості	12
	4.3 Визначення вартості матеріального збитку	12
	ВИСНОВОК	13

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

01.11.2023 з ФОП Праворський В. В укладено договір про проведення оцінки матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу (КТЗ) з **Ткачук Михайло Васильович**

Проведення оцінки доручено оцінювачу Праворському В.В., який має вищу освіту, кваліфікацію оцінювача дорожніх транспортних засобів. (Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Фонду Державного майна України МФ № 8652 від 22 грудня 2012 року, та свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Фонду Державного майна України № 9689 від 20 лютого 2013 р.).

Підвищення кваліфікації оцінювача МФ8294-ПК від 17.08.2022р.

ФОП Праворський В. В. діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № 719/19, виданого Фондом Державного майна України від 19 вересня 2019 року.

Метою даної оцінки є встановлення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ: **VOLKSWAGEN GOLF**

Держ. № **AC6684EI**

VIN: **WVWZZZ1KZ9P482093**

Дата виготовлення **21.04.2009**

в результаті його аварійного пошкодження.

Власником досліджуваного КТЗ на підставі свідоцтва про реєстрацію КТЗ

CXC 564453

є **Ткачук Михайло Васильович**

Що зареєстрований за адресою:

м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка 26, кв.6

Нормативні та довідкові джерела інформації, використані під час оцінки:

1. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-III від 12.07.2001р. (із змінами, внесеними згідно із Законами: №898-IV від 05.06.2003р., №980-IV від 19.06.2003р., №1255-IV від 18.11.2003р., №1378-IV від 11.12.2003р., №1992-IV від 09.09.2004р.).
2. Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою КМ України № 1440 від 10.09.2003р.
3. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003р. №142/5/2092, (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 №1335/5/1159) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2009р. за №724/16740 (далі – Методика).
4. «БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ». Електронний періодичний довідник. Випуск № 128 Міністерство юстиції України, Донецький Науково – дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, 2023р.
5. Комп'ютерна програма для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ іноземного виробництва "Autoga" - Німеччина.
6. Періодичний довідник "Збірник цін на запасні частини", УкрАВТО, 2019р.
7. ДСТУ 2885-94 «Автотранспортні засоби. Автомобілі легкові. Типи кузовів. Терміни та визначення.»
8. ДСТУ 2324 – 93 «АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ. КУЗОВА, Приём в ремонт и выдача после ремонта. Порядок.»

9.	Курс НБУ на дату оцінки:	04.06.2023	за:
	100 \$	3656,86	грн.
	100 €	3915,22	грн.

10. Засоби зв'язку інтернет-телефонії VoIP, під час огляду.

II. ВИХІДНІ ДАНІ

Визначення об'єму відновлювальних робіт, необхідних для цього запчастин та матеріалів проводилось на підставі результатів огляду КТЗ від 24.04.2023 у присутності власника. (див. Додаток №1 – протокол огляду), за адресою: с.Нові Петрівці, вул.Європейська 1

За результатами проведеного дослідження встановлено:

Тип КТЗ:	хетчбек
Марка, модель, модифікація КТЗ:	VOLKSWAGEN GOLF
Реєстраційний номер:	AC6684BI
Свідоцтво про реєстрацію:	CXC 564453
Ідентифікаційний номер VIN:	WVWZZZ1KZ9P482093
Робочий об'єм двигуна, куб. см:	1968
Рік випуску (згідно свідоцтва про реєстрацію):	21.04.2009
Строк експлуатації, років:	14,13 року - (підстава 3, п. 1.6, 6.3, 6.3.2 та 6.3.3)
Колір КТЗ:	чорний
Коробка передач КТЗ:	механічна
Показання одометра, тис. км*:	252,221
Власник КТЗ:	Ткачук Михайло Васильович
Адреса власника КТЗ:	м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка 26, кв.6

* - Показання одометра, згідно показів лічильника спідометра КТЗ

Ідентифікаційний номер VIN кузова досліджуваного КТЗ відповідає записам у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Дані про комплектність та укомплектованість досліджуваного КТЗ, опис його пошкоджень та перелік осіб, які брали участь при огляді КТЗ, наведені в протоколі огляду (див. Додаток № 1). Досліджуваний КТЗ має пошкодження, які зафіксовані в ілюстративних таблицях (див. Додаток № 3), та для усунення яких необхідно проведення відновлювального ремонту в обсязі, наведеному в калькуляції. (див. Додаток № 2).

п 2.1 Обмежуючі умови та припущення.

Наступні допущення та обмежуючі умови є невід'ємною частиною дійсного звіту.

Дійсний звіт є вірним лише у повному обсязі та лише щодо вказаної в ньому мети.

Оцінювач не несе відповідальності за юридичний опис прав власності, що оцінюється, та за питання пов'язані з розглядом прав власності. Право власності, що оцінюється, вважається достеменним. Власність, що оцінюється, вважається вільною від будь – яких претензій та обмежень, крім обумовлених в звіті.

Оцінювач припускає відсутність будь – яких прихованих фактів, що впливають на оцінку КТЗ.

Оцінювач не несе відповідальності за наявність таких прихованих фактів та не зобов'язаний їх виявляти.

Відомості, що отримані оцінювачем та містяться в звіті, вважаються достовірними. Однак оцінювач не може гарантувати абсолютну точність інформації, тому для всіх відомостей вказане джерело інформації.

Замовник та оцінювач не можуть використовувати звіт іншим чином, ніж це передбачено договором та функцією оцінки.

Від оцінювача не вимагається з'являтися в суд або свідчити іншим чином з приводу виконаної оцінки, крім випадку офіційного виклику до суду.

Висновки оцінювача щодо вартості об'єктів та розміру збитку дійсні лише на дату оцінки.

Оцінювач не бере на себе ніякої відповідальності за зміну економічних, юридичних та інших факторів, які можуть виникнути після цієї дати та впливу на ринкову ситуацію, а відповідно і на отримані результати.

Висновки цього звіту є достовірними за таких умов:

ідентифікаційний номер КТЗ та номер двигуна, що містить інформацію, яка необхідна для ідентифікації КТЗ, а також дані, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію КТЗ, є достовірними. Підтвердження автентичності номерів та технічних документів – це виняткове право криміналістичної експертизи, що не поширюється на компетенцію спеціаліста з оцінки КТЗ.

Показання одометра (лічильника пробігу) КТЗ відповідають його дійсному пробігу, одометр не піддавався впливу з метою фальсифікації його показів.

Звіт про оцінку містить професійну думку оцінювача відносно розміру матеріального збитку КТЗ і не може бути гарантією того, що власник КТЗ зможе відремонтувати його за суму, яка дорівнює розміру матеріального збитку.

п. 2.2 Терміни, що використовуються в цьому звіті, мають наступне значення

аварійне пошкодження - пошкодження у вигляді порушення форми (геометричних розмірів, цілісності конструкції матеріалу виготовлення) КТЗ або його складника, що мало місце внаслідок зовнішнього механічного контакту з іншим КТЗ чи іншою перешкодою, визначеною згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (1306-2001-п) (із змінами). (підстава 3, п. 1.6)

автобус - КТЗ, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно. (підстава 3, п. 1.6)

автомобіль - колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт. (підстава 3, п. 1.6)

автомобіль вантажний - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. (підстава 3, п. 1.6)

автомобіль легковий - автомобіль, який за своєю конструкцією і внутрішнім обладнанням призначений головним чином для перевезення людей та їхнього багажу і в якому розміщено не більше дев'яти місць

головним чином для перевезення людей та їхнього багажу і в якому розміщено не більше дев'яти місць для сидіння включно з місцем водія. (підстава 3, п. 1.6)

автомобільний транспортний засіб - КТЗ (автобус, вантажний та легковий автомобілі, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (підстава 3, п. 1.6)

базова комплектність КТЗ - комплектність КТЗ серійного виготовлення без додаткового обладнання і конструкційних складових частин спеціального (додаткового) призначення. (підстава 3, п. 1.6)

вартість нормо - години ремонтно - відновлювальних робіт регіональна - вартість, що отримана шляхом спостережень вартісних значень нормо - години ремонтно - відновлювальних робіт КТЗ певної моделі на спеціалізованих підприємствах автомобільного сервісу в регіоні. (підстава 3, п. 1.6)

величина втрати товарної вартості (даві - ВТВ) - умовна величина зниження ринкової вартості КТЗ, відновленого за нормативними вимогами після пошкодження, порівняно з ринковою вартістю подібного непошкодженого КТЗ. (підстава 3, п. 1.6)

версія (модифікація) КТЗ - сукупність дорожніх транспортних засобів одного типу, які належать до однієї моделі і не мають відмінностей у таких характеристиках, як: колісна база; маса без водія й експлуатаційних рідин; маса у спорядженому стані; повна маса; навантаження на кожну вісь за повної маси; робочий об'єм двигуна; максимальна потужність; тип коробки передач, кількість передач та їхні передатні числа; передатне число головної передачі; верхня та нижня межі радіусів котіння шини для кожної осі; кількість місць для сидіння. (підстава 3, п. 1.6)

виробник КТЗ - фізична або юридична особа, що відповідає за перетворення складових частин в єдине працездатне ціле, тобто за складання КТЗ і однозначність його ідентифікаційного номера. (підстава 3, п. 1.6)

відновлювальний ремонт (або ремонт) - комплекс операцій щодо відновлення справності або робото-здатності КТЗ чи його складника(ів) та відновлення їхніх ресурсів. Ремонт здійснюється методами відновлення чи заміни складових частин. (підстава 3, п. 1.6)

дефект - невідповідність вимогам виробника та (або) законодавства заданої або очікуваної вимоги, яка стосується КТЗ (зокрема відремонтованого), його складника, включаючи невідповідність вимогам безпеки. (підстава 3, п. 1.6)

дефектування - технологічний процес оцінювання технічного стану об'єкта дослідження після часткового чи повного розбирання КТЗ (складової) з контролем параметрів (характеристик) та сортуванням складників на групи відповідно до ступеня їх придатності. (підстава 3, п. 1.6)

діагностування - технологічний процес оцінювання технічного стану об'єкта дослідження без його повного розбирання за сукупністю виявлених діагностичних чинників із заданою точністю. (підстава 3, п. 1.6)

економічна доцільність ремонту КТЗ (складової частини) - принцип оцінки, який передбачає, що відновлювальний ремонт КТЗ (складника) є доцільним лише за умови, що вартість відновлювального ремонту КТЗ (складника) підвищує його ринкову вартість, проте не перевищує її. (підстава 3, п. 1.6)

експлуатаційний знос - утрата елементами конструкції КТЗ своїх початкових технічних характеристик, споживчих властивостей або придатності внаслідок дії умов експлуатації та впливу навколишнього природного середовища. (підстава 3, п. 1.6)

ідентифікація КТЗ - установлення відповідності характеристик, ознак певного КТЗ (тип, модель, версія, рік виготовлення, робочий об'єм двигуна, комплектність, повна маса тощо) даним виробника. (підстава 3, п. 1.6)

ідентифікаційний номер VIN (Vehicle Identification Number) - структуроване поєднання літерно-цифрових позначень, що надаються виробником КТЗ з метою його ідентифікації. (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі. Термін "колісний транспортний засіб" поширюється також на машини, двигуни яких живляться постійним електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси). (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб аналогічний - КТЗ, істотні ознаки якого (тип, конструкція привода тягових коліс, тип та робочий об'єм двигуна, тип коробки передач та інших складників силової передачі, габаритні розміри, період випуску, комплектність тощо) схожі до відповідних ознак оцінюваного КТЗ. (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб ідентичний - КТЗ, основні ознаки і параметри якого (виробник, країна походження, тип, модель, конструкція привода тягових коліс, тип та робочий об'єм двигуна, тип коробки передач та інших складників силової передачі, габаритні розміри, рік виготовлення, технічні характеристики) відповідають ознакам конкретного КТЗ. Розбіжності можуть стосуватися комплектності та укомплектованості КТЗ, пробігу та технічного стану. (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб новий - КТЗ, який жодного разу не був зареєстрований з метою одержання дозволу на його експлуатацію в уповноважених державних органах (у тому числі у країні - експортері КТЗ). (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб спеціалізованого призначення - транспортний засіб, який призначений для перевезення певних категорій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо). (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб спеціального призначення - транспортний засіб, призначений для виконання спеціальних робочих функцій (для аварійного ремонту, автокран, пожежний, авто бетоно-змішувач, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо). (підстава 3, п. 1.6)

колісний транспортний засіб, що був у користуванні - КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числі у країні - експортері КТЗ) були видані або є реєстраційні документи, які дають

право на його експлуатацію. (підстава 3, п. 1.6)

комплектність КТЗ (складової частини) - перелік складників та опцій, що відповідають специфікаціям виробника КТЗ (складової частини). (підстава 3, п. 1.6)

модель (варіант) КТЗ - сукупність КТЗ одного типу, які не мають відмінностей за типом кузова (згідно з АСТУ 2885-94 "Автотранспортні засоби. Автомобілі легкові. Типи кузовів. Терміни та визначення"), виробником, кількістю і розташуванням ведучих та керованих осей, робочим циклом, кількістю і розташуванням циліндрів двигуна. Робочі об'єми двигунів КТЗ однієї моделі не повинні відрізнятися більше ніж на 20%, а їх потужність - на 30%. (підстава 3, п. 1.6)

мототехніка (мототранспортні засоби) - КТЗ, що мають менше ніж чотири колеса (мопеди, моторолери, мотоцикли, мототрицикли) або чотири колеса (мотоквадроцикли, мотоколяски) і мають ознаки конструкції, що відповідають критеріям КТЗ категорії L за класифікацією, наведеною у Зведеній резолюції про конструкцію транспортних засобів (СР.3) - (TRANS/WP.29/79 від 11 серпня 1997 року - документ Європейської економічної комісії ООН). (підстава 3, п. 1.6)

напівпричіп - причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду центра маси транспортного засобу і який обладнано зчепним пристроєм рівномірного завантаження пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних і вертикальних зусиль на інший транспортний засіб, який виконує функції тягача. (підстава 3, п. 1.6)

нормативний пробіг - середньостатистичний, річний для даної моделі КТЗ пробіг, щодо якого визначається середня ринкова вартість КТЗ. (підстава 3, п. 1.6)

обстеження КТЗ - процедура інструментального або органолептичного дослідження КТЗ з метою визначення його технічного стану. (підстава 3, п. 1.6)

оновлення - заміна складника, що був у користуванні, на новий. (підстава 3, п. 1.6)

опція - додаткове оснащення КТЗ не передбаченими базовою комплектністю складниками з варіантами їх виконання, що підвищують його споживчі і технічні якості. (підстава 3, п. 1.6)

причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для буксирування автомобілем. (підстава 3, п. 1.6)

регіон - територія, що окреслюється межами області, де проводиться оцінка КТЗ або вартості відновлювального ремонту (матеріального збитку). (підстава 3, п. 1.6)

ремонт капітальний - комплекс операцій з відновлення справності і не менше 80% ресурсу КТЗ (його складника) згідно з вимогами нормативно - технічних або нормативно - правових актів із заміною та/або відновленням будь-яких його складників, зокрема базових. (підстава 3, п. 1.6)

ринкова вартість КТЗ (його складників) - вартість, за яку можливе відчуження КТЗ (його складників) на ринку подібного КТЗ (його складників) на дату оцінки за договором, укладеним між покупцем та продавцем після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Поняття дійсної вартості, що вживається у судовій практиці, за своїм змістом і числовим значенням рівнозначне поняттю ринкової вартості. (підстава 3, п. 1.6)

робочий об'єм двигуна - сума робочих об'ємів циліндрів двигуна з кривошипно - шатунним механізмом, які витісняються поршнями під час їхнього руху від крайнього верхнього до крайнього нижнього положень. Робочі об'єми двигунів інших конструкцій визначаються спеціальними розрахунками чи експериментальними методами. (підстава 3, п. 1.6)

складова частина КТЗ (складник) - деталь, складова одиниця чи комплектувальний виріб, які відповідають вимогам конструкторської документації. (підстава 3, п. 1.6)

спеціалізоване підприємство автомобільного сервісу (спеціалізоване підприємство) - підприємство, що належить до сервісної мережі пунктів технічного обслуговування та гарантійного ремонту КТЗ, створеної виробником КТЗ або уповноваженими ним суб'єктами господарювання відповідно до законодавства. (підстава 3, п. 1.6)

страхова вартість - вартість КТЗ, визначена відповідно до умов договору страхування. (підстава 3, п. 1.6)

строк експлуатації - період часу від дати виготовлення КТЗ до дати його оцінки. (підстава 3, п. 1.6)

технічний стан - відповідність КТЗ складу його конструкції на дату реєстрації та сукупність фактичних експлуатаційних характеристик КТЗ на дату перевірки. (підстава 3, п. 1.6)

тип КТЗ - класифікаційна одиниця, що визначає призначення КТЗ і особливості конструкції. (підстава 3, п. 1.6)

уконкомплектваність - наявність усіх складників КТЗ, які передбачені виробником. (підстава 3, п. 1.6)

фізичний знос КТЗ (його складників) - утрата вартості КТЗ (його складників), яка зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей КТЗ (його складників) порівняно з вартістю нового подібного КТЗ (його складників). (підстава 3, п. 1.6)

Смислове значення інших, що використовуються в акті понять, приведено в Методичці товарознавської експертизи і оцінки колісних транспортних засобів (далі - Методичці).

методичні підходи - загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки. (підстава 2, п. 3)

метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід. (підстава 2, п. 3)

принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально - економічні фактори та закономірності формування вартості майна. (підстава 2, п. 3)

дата оцінки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість. (підстава 2, п. 3).

п. 2.3 Бази оцінки КТЗ

Базою оцінки в даному дослідженні є ринкова вартість колісного транспортного засобу.

Оцінка колісних транспортних засобів, відповідно з Методикою товарознавчої експертизи і оцінки колісних транспортних засобів, виконується з використанням порівняльного або комбінованого (порівняльного та витратного) методичних підходів.

При цьому витратний підхід, як окремий спосіб визначення вартості дорожнього транспортного засобу, не використовується.

Витратний підхід використовується в комбінації з порівняльним підходом при оцінці пошкоджених, розкомплектованих КТЗ.

Дохідний підхід у разі розрахунку ринкової вартості КТЗ, відповідно зі вказаною методикою, не використовується.

Застосований при визначенні ринкової вартості КТЗ порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін їх купівлі або продажу. Кількість угод з продажу КТЗ досить велика, інформація по пропозиціям до продажу та купівлі колісних транспортних засобів є відкритою та доступною. В співкупності, вказані обставини дозволяють отримати вірогідні значення про вартість КТЗ, що засновані на методах математичної статистики та приведені передбачених Методикою довідниках. Подальше корегування вартості транспортного засобу, що досліджується, враховує можливі відмінності між параметрами КТЗ, що оцінюється та довідковими даними, що отримані за допомогою методів математичного аналізу.

Загальні визначення баз оцінки, порядку їх застосування і відповідних їм видів вартості наведені в Національному стандарті N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 (1440-2003-п).

Утилізаційна вартість КТЗ визначається як грошова сума, яку передбачається одержати від продажу не придатного для експлуатації за прямим функціональним призначенням КТЗ для альтернативного використання його справних і придатних до експлуатації складників. (підстава 3, п.2.2)

Вартість відновлювального ремонту КТЗ визначається як грошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого, розкомплектованого КТЗ. (підстава 3, п.2.3)

Вартість матеріального збитку (реальні збитки) визначається як вартісне значення витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або розкомплектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної вартості). (підстава 3, п.2.4)

п. 2.4 Принципи оцінки, що використовуються при визначенні вартості КТЗ

Принцип корисності ґрунтується на тому, що майно має вартість тільки за умови корисності його для потенційного власника або користувача. Під корисністю слід розуміти здатність майна задовольнити потреби власника або користувача протягом певного часу.

З метою визначення корисності під час оцінки:

- розглядається корисність окремого майна у складі об'єкта оцінки як складова частина корисності об'єкта оцінки в цілому та корисність майна як окремого об'єкта оцінки;
- враховується сучасний стан використання об'єкта оцінки, що може не відповідати його можливому найбільш ефективному використанню, а також випадки, коли окремі об'єкти оцінки стають тимчасово зайвими, використовуються з іншою метою або не використовуються;
- прогнозується можливий вплив соціально-економічних та інших факторів на зміни в корисності об'єкта оцінки;
- оцінюються витрати на поліпшення об'єкта оцінки з урахуванням впливу цих витрат на збільшення його ринкової вартості. (підстава 2, п.5)

Принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності ринкової вартості об'єкта оцінки від його найбільш ефективного використання. Під найбільш ефективним використанням розуміється використання майна, в результаті якого вартість об'єкта оцінки є максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними.

Принцип попиту та пропонування відображає співвідношення пропонування та попиту на подібне майно. Відповідно до цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання цін на подібне майно та інші фактори, що можуть призвести до змін у співвідношенні пропонування та попиту на подібне майно. (підстава 2, п.6)

Принцип заміщення передбачає врахування поведінки покупців на ринку, яка полягає у тому, що за придбання майна не сплачується сума, більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке продається на ринку. (підстава 2, п.7)

п. 2.5 Аналіз ринку

Ринок подібного майна представляє собою складну, багатофакторну і різномірну систему. Кожен об'єкт на ринку майна індивідуальний, за своїми технічними характеристиками. Крім того, ринок майна є сегментованим і персоніфікованим.

Не дивлячись на всю складність ринку майна та різномірність учасників ринку (оцінювачі, ріелтори, девелопери, покупці та продавці) всі вони зацікавлені будівельники, страхові і інвестиційні компанії, банки, державні структури і просто в розумінні поточного стану ринку, а також у відслідковуванні тенденцій його розвитку.

На ринку майна для цих цілей найчастіше використовується такий показник як середня ціна продажу (пропозиції). Для проведення аналітичних досліджень ринку подібного майна кваліфікованими транспортних засобів оцінювач використовує дані надані науково дослідним інститутом судових експертиз, Інформаційно обчислювальним центром Союзу експертів України, інтернет джерела auto.gia.com. Провівши аналіз видно, що коливання вартості майна проходить в межах наведеної цінової політики БАТ

(Див. Додаток до Звіту)

ІІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ

п. 3.1. Визначення ринкової вартості КТЗ на момент аварійного пошкодження (до моменту аварійного пошкодження)

Ринкова вартість (С) наведеного для дослідження КТЗ на момент пошкодження визначається за формулою:

$$C = C_{\text{ср}} \times (1 \pm (Г_k / 100) \pm (Д_3 / 100)) \pm C_{\text{доп}}, \quad (2), \quad (\text{підстава 3})$$

де: С - ринкова вартість КТЗ, грн.;

С_{ср} - середня ринкова ціна КТЗ, грн.;

Г_к - коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу, %;

Д₃ - процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання, використання тощо, %; (відповідно до таблиці 4.1 та 4.2 додатка 4 Методики);

С_{доп} - додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, виходячи з його комплектиності, комплектиності, укомплектованості, пошкодження, відновлення і оновлення складових, грн.

Середня ринкова ціна (С_{ср}) досліджуваного КТЗ визначається за формулою:

$$C_{\text{ср}} = C_d \times K + M, \quad (3), \quad (\text{підстава 3})$$

де: С_д - середньостатистична ціна уживаного аналогічного КТЗ, який був в експлуатації з 21.04.2009 року, з довідникової літератури «БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ». Електронний періодичний періодичний довідник. Випуск № 128 Міністерство юстиції України, Донецький Науково - дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, Донецьк, складає - 358 740 грн.

К - коефіцієнт ринку регіону, який враховує рівень цін продажу та поточних цін пролажу в даному регіоні відносно цін з довідкової літератури - (згідно з таблицею 3.2 додатка 3 Методики), - 1,00

М - вартісний еквівалент суми податків під час митного оформлення - (згідно з п.7.5, Методики), грн. - 0,00

Якщо підставити значення С_д, К, і М в формулу (3), отримаємо:

$$C_{\text{ср}} = 358\,740 \times 1,00 + 0,00 = 358\,740 \text{ грн.}$$

Середня ринкова ціна КТЗ (С_{ср}), що перебував у користуванні, становить: 358740 грн.

Середньорічний нормативний пробіг для КТЗ даного класу складає 19,5 тис.км. - «БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ». Електронний періодичний довідник. Випуск № 128 Міністерство юстиції України, Донецький Науково - дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, 2023р.

Фактичний пробіг 252,221

Якщо строк експлуатації 14,13 року, то середньорічний фактичний пробіг складає 17,852 тис.км, тоді різниця складає -1,648 тис.км, а Г_к = 0,9 % - «БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ». Електронний періодичний довідник. Випуск № 128 Міністерство юстиції України, Донецький Науково - дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, 2023р.

Процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ (Д₃), що залежить від умов його догляду, зберігання, використання тощо, визначається рівнем -5,25 % Таб. 4.1, 4.2

Таблиця 4.1. Процент Дз додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ залежно від умов догляду, зберігання та експлуатації, (підстава 3).

№ з/п	Найменування факторів, які визначають умови експлуатації	Дз, %	Примітки
Фактори, що впливають на збільшення вартості КТЗ			
1	Відсутність корозійних пошкоджень складових частин кузова легкових автомобілів	10,0	Для строку експлуатації не менше 7 років КТЗ виробництва країн СНД та колишньої Ради
2	Відсутність пошкоджень лакофарбового покриття легкового автомобіля за умови, що відновлювальний ремонт кузова не виконували	5,0	Економічної Взаємодопомоги (РЕВА) і 13 років - для інших КТЗ
3	Виконано: капітальний ремонт двигуна не більше як за 1 рік до дати оцінки; капітальний ремонт кузова з повним пофарбуванням не більше як за 3 роки до дати оцінки; заміну кузова на новий не більше як за 5 років до дати оцінки(1)	5,0	
		15,0	
		30,0	
Фактори, що впливають на процент зменшення вартості КТЗ			
4	Чинники експлуатації(2): автомобіль легковий, експлуатувався в режимі таксі, що передбачає надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку; автомобілі легкові та автобуси спеціалізованого призначення; КТЗ застосовувався поза дорогами загального користування (не менше 30% пробігу)(3)	10,0	
		10,0	
		10,0	
5	КТЗ має дефекти, корозійні пошкодження складових частин кузова, кабіни, рами		Вибирається з таблиці 4.2 або визначається з урахуванням витрат, потрібних для усунення корозійних пошкоджень
6	Кузовні складові КТЗ відновлювалися ремонтом	10,0	У разі відновлення трьох і більше складових кузова.
		4,0	У разі відновлення не більше двох складових кузова
7	КТЗ має складові частини, які потребують ремонту (окрім заміни чи капітального ремонту складової)	До 10,0	Слід підтікання оливи та пального; підвищена димність і шумність двигуна, порушення функціональних можливостей тощо
8	КТЗ пофарбовано в колір, який не користується попитом	1,0	

(1) У разі капітального ремонту кузова або його заміни за умов, зазначених у пункті 3 таблиці, зменшення вартості за наявності слідів відновлювального ремонту згідно з вимогами пункту 6 не здійснюється.

(2) За наявності декількох факторів експлуатації КТЗ, які впливають на зменшення його вартості та які обумовлені в пункті 4 таблиці, у розрахунку вартості КТЗ використовується одне з цих значень.

(3) Зменшення ринкової вартості самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, спеціальної і спеціалізованої техніки, тракторів і комбайнів у разі застосування їх поза дорогами загального користування, через пофарбування в кольори, які не користуються попитом, або за фактом відновлювального ремонту кузова не здійснюється.

Таблиця 4.2. Проценти додаткового зменшення вартості КТЗ з дефектами кузова, кабіни, рами (3).

№ з/п	Найменування елементів, складових частин КТЗ(2)	Допустиме найбільше зниження вартості(3), Дз, %
ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА(4) (пошкодження корозією)		
1	Панель підлоги кузова, кабіни	4,0
2	Коробчасті елементи збільшення жорсткості (лонжерони, поперечини, підсилювачі, підмоторна рама)	6,0
3	Пороги кузова	1,0
4	Передок кузова, кабіни:	
4.1	бризковики передніх крил	2,0
4.2	щиток передка	3,0
4.3	панелі передка (поліції щітків радіатора)	1,0
4.4	бризковик облицювання радіатора	0,3
5	Боковина кузова, кабіни:	
5.1	стійки боковин	4,0
5.2	арки боковин (бризковики боковин)	2,0
5.3	панелі боковин	2,0
5.4	Двері	0,5
6	Задок кузова, кабіни:	
6.1	панелі задка	0,5
6.2	поліції задка з перегородкою (стінка моторного відсіку)	0,5
7	Дах кузова, кабіни:	
7.1	панель даху	1,0
7.2	панель бокова задня	0,3
8	Оперення:	
8.1	крило знімне	0,5
8.2	крило незнімне	1,0
8.3	капот	0,5
8.4	кришка багажника	0,5
ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА, КАБІНИ, РАМИ(5) (деформація)		
9	Деформації без пошкодження лакофарбового покриття	5,0
10	Інформативні ознаки наявності перекосу кузова чи необхідності правки рами КТЗ (окрім випадків, що передбачають складання калькуляції відновлювального ремонту аварійно пошкодженого КТЗ)	15,0
ОББИВКА КУЗОВА, КАБІНИ(5) (забруднення, пошкодження, потертості)		
11	Оббивка салону (даху, стоек боковин, поліції, дверей)	1,0
12	Оббивка сидінь	2,0
ПОФАРБУВАННЯ КУЗОВА, КАБІНИ(5) (дефекти лакофарбового покриття)		
13	Пофарбування кузова	3,0
ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ(5) (корозія, потьмініння, відшарування)		
14	Хромовані покриття	3,0
СКЛО(5) (потертості, пошкодження)		
15	Скло	0,5

- (1) Для КТЗ, термін експлуатації яких перевищує 8 років, значення Δ_3 , які наведені в таблиці 4.2, зменшуються удвічі.
 (2) Для вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів значення Δ_3 додатково зменшуються удвічі.
 (3) Найбільше значення процента додаткового зменшення вартості КТЗ за факторами, що наведені в таблиці 4.2, не повинно перевищувати 30%.
 (4) Допустимі значення зниження вартості Δ_3 у частині корозійних пошкоджень елементів кузова: передка, порогів, боківин, оперення - наведені для однієї складової. У разі корозійного пошкодження декількох складових зазначених груп значення Δ_3 слід помножити на їх кількість. Для вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів враховуються лише наскрізні корозійні руйнування.
 (5) Допустимі значення зниження вартості Δ_3 у частині пошкодження оббивки кузова, дефектів лакофарбового покриття, пошкодження з'єднаних деталей, скла, деформацій елементів кузова не залежать від кількості пошкоджених елементів.

Саод визначаємо рівним 0,00 грн.
 Якщо підставити значення $C_{ср}$, G_k , Δ_3 і $C_{саод}$ в формулу (2), отримаємо:

$$C = 358740 \times (1 + (0,90 / 100) + (-5,25 / 100)) + 0,00 = 343135$$

 Отже, ринкова вартість (C) КТЗ VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI до моменту аварійного пошкодження складає: 343135 грн.

п. 3.2. Визначення коефіцієнта фізичного зносу

- Значення E_3 приймається таким, що дорівнює нулю для нових складників та для складників КТЗ, строк експлуатації яких не перевищує:
 - 5 років - для легкових КТЗ виробництва країн СНД;
 - 7 років - для інших легкових КТЗ;
 - 3 роки - для вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів виробництва країн СНД;
 - 4 роки - для інших вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів;
 - 5 років - для мототехніки. (підстава 3, п. 7.38)
- Виятком стосовно використання зазначених вимог є:
 - а) якщо КТЗ експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний пробіг щонайменше вдвічі більший за нормативний);
 - б) якщо складові частини кузова, кабін, рами відремонтовані або вони мають корозійні руйнування чи пошкодження у вигляді деформацій;
 - в) якщо КТЗ експлуатувалося в умовах, визначених у пункті 4 таблиці 4.1 додатка 4. (підстава 3, п. 7.39)
- Якщо під час відновлення були використані нові складники іншої модифікації КТЗ взаємін пошкоджених (розукмплектованих), значення процента їх фізичного зносу приймається таким, що дорівнює нулю. (підстава 3, п. 7.40)
- Значення коефіцієнта фізичного зносу, який підлягає усуненню, не може перевищувати 0,7.
- Для складників КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років значення E_3 приймається рівним 0,7.
- Для КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років у випадку виконання капітального ремонту КТЗ впродовж двох років до дати оцінки E_3 підлягає розрахунку за формулою (13) і його значення приймають не менше 0,5. (підстава 3, п. 7.41)

Отже, коефіцієнт фізичного зносу (E_3) КТЗ VOLKSWAGEN GOLF д.р.н. AC6684EI складає: 0,70

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ

п. 4.1 Визначення вартості відновлювального ремонту

Калькуляція вартості відновлювального ремонту пошкодженого КТЗ складена за результатами технічного огляду з використанням комп'ютерної програми для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ іноземного виробництва "Аутога" - Німеччина. (підстава 3, додаток 8 п. 59)

Вартість відновлювального ремонту визначається за формулою:

$$C_{вр} = C_p + C_m + C_c, (25), (підстава 3)$$

- де: C_p - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, визначається як добуток від трудомісткості ремонту у нормо - годинах і вартості нормо - години ремонтно - відновлювальних робіт. Перелік наведених в калькуляції ремонтних робіт відповідає технології ремонту, встановленої заводом - виробником даного автомобіля;
 C_m - вартість необхідних для ремонту матеріалів, визначається за даними виробника КТЗ;
 C_c - вартість складових, що підлягають заміні під час ремонту, скоригована з урахуванням встановлених законодавством України податків, митних платежів та середньої торгової націнки.

Примітка:

- Вартість 1 н/год по видам робіт взято із рекомендованого значення на роботи по ремонту автомобілів виробництва країн далекого зарубіжжя, за даними Київського регіонального відділення Спілки експертів України, підстава: "БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦІЯ". Електронний періодичний довідник. Випуск № 128 Міністерство юстиції України, Донецький Науково - дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, 2023р.
Трудомісткість ремонту пошкодженої складової частини кузова, рами чи кабіни КТЗ розраховувалась виходячи з її належності до певної з груп, що зазначені в таблицях 7.1 - 7.10 додатка 7, за площею пошкодження, що підлягає ремонту (у кв.дм)

Значення C_p , C_m , C_c взяті із калькуляції (див. Додаток 2).

Вартість відновлювального ремонту ($C_{вр}$), згідно калькуляції складає: 932 584,73 грн., в т.ч.:

C_p - 97 602,50 грн.;

C_m - 54 714,76 грн.;

C_c - 780 267,47 грн.

Підставляємо значення C_p , C_m , C_c , у формулу (25) і отримуємо:

$$C_{вр} = 97\,602,50 + 54\,714,76 + 780\,267,47 = 932\,584,73 \text{ грн.}$$

Отже, вартість відновлювального ремонту ($C_{вр}$) КТЗ VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI складає: 932 584,73 грн.

п. 4.2 Визначення величини втрати товарної вартості

Величина ВТВ характеризує фізичний знос, який виникає у разі пошкодження КТЗ і відповідного ремонту унаслідок передчасного погіршення товарного (зовнішнього) вигляду, а також унаслідок зниження міцності чи довговічності окремих елементів складових частин, захисних властивостей покриттів або застосування для ремонту складових частин, які були в ужитку чи в ремонті.

Величина ВТВ нараховується у разі потреби проведення ремонтних робіт з відновлення пошкоджених складових частин усіх типів КТЗ.

Втрата товарної вартості (ВТВ) не нараховується згідно пункту 8.6.2.(а) методики товарознавчої експертизи та оцінки КТЗ.

а) якщо строк експлуатації легкових автомобілів перевищує 5 років для КТЗ виробництва країн США, 7 років - для інших КТЗ;

$$ВТВ = 0,00 \text{ грн.}$$

Отже, втрата товарної вартості (ВТВ) КТЗ VOLKSWAGEN GOLF д.р.п. AC6684EI складає: 0,00 грн.

п. 4.3 Визначення вартості матеріального збитку

Для визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ, застосовуються витратний підхід і метод калькуляції вартості відновлювального ремонту.

Вартість матеріального збитку ($У$), завданого власнику КТЗ, визначається такою, що дорівнює ринковій вартості КТЗ на момент пошкодження за наявності однієї з нижчезазначених умов:

а) якщо, незважаючи на принципи внеску та найбільш ефективного використання, вартість відновлювального ремонту КТЗ не менша за його ринкову вартість,

$$C_{вр} \geq C, (21), (підстава 3).$$

де: $C_{вр}$ - вартість відновлювального ремонту, грн.

В даному випадку вартість відновлювального ремонту КТЗ $C_{вр} = 932\,584,73$ грн. більша ринкової вартості $C = 343\,135$ грн.

б) якщо сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу КТЗ і втрати товарної вартості не менша за ринкову вартість КТЗ за умови, що $C \leq C_{вр}$,

$$C_{вр} + BTV \geq C, \quad (22), \text{ (підстава 3)}$$

$$C_{вр} = C_p + C_m + C_c \times (1 - E_z), \quad (23), \text{ (підстава 3)}$$

де: C_p - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн;
 C_m - вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн;
 C_c - вартість нових складників, що підлягають заміні під час ремонту, грн;
 BTV - величина втрати товарної вартості.

Тоді за формулою:

$$C_{вр} = 97602,50 + 54714,76 + 780267,47 \times (1 - 0,70) = 386397,50 \text{ грн.}$$

в) якщо неможливо відновити КТЗ відповідно до технічних вимог виробника.

Відповідно до умови (а) вартість матеріального збитку (У), завданого власнику КТЗ, визначається такою, що дорівнює ринковій вартості КТЗ на момент пошкодження. $C=U$.

Отже, матеріальний збиток (У) внаслідок аварійного пошкодження КТЗ VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI складає: 343135 грн.

ВИСНОВОК

Відповідно до замовлення Ткачук Михайло Васильович визначив вартість матеріального збитку, заподіяного власнику КТЗ
Власник КТЗ: Ткачук Михайло Васильович
Згідно договору з Ткачук Михайло Васильович
завдання, визначення матеріального збитку, завданого власнику КТЗ
станом на 04.06.2023

ФОП Праворський В.В.
VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI

перед оцінювачем поставлено
VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI

Мета оцінки: визначення вартості матеріального збитку.

Юридична експертиза прав власності не проводилася.

При виконанні розрахунків були використані витратний та порівняльний підходи.

Оцінка виконувалася відповідно до Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".

Оцінка проведена станом на: 04.06.2023

Вартість відновлювального ремонту КТЗ VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI, визначена за витратним підходом, складає: 932 584,73 грн.

Ринкова вартість КТЗ VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI, визначена за порівняльним підходом, може складати: 343 135 грн., (інструментальні дослідження КТЗ не проводилися).

На підставі виконаних досліджень та рекомендацій, зроблено висновок, що вартість матеріального збитку, заподіяного власнику після аварійного пошкодження КТЗ VOLKSWAGEN GOLF AC6684EI станом на 04.06.2023 дорівнює з урахуванням ПДВ на запасні частини, але без врахування БТВ:

$$U = 343\,135 \text{ грн.}$$

(Триста сорок три тисячі сто тридцять п'ять грн. 00 коп.)

Оцінювач колісних транспортних засобів:

Праворський В.В.

ФОП



Праворський В.В.

ДОГОВІР
про надання правової допомоги № 04/09/23
(В И Т Я Г)

місто Київ

4 вересня 2023 року

Адвокат **Дивак** Володимир Володимирович, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЗП № 001788, виданого на підставі рішення Ради адвокатів Запорізької області № 14 від 31 серпня 2018 року, який далі іменується «**Адвокат**», з одної сторони та громадянин України, **Ткачук** Михайло Васильович, який далі іменується «**Клієнт**», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього договору Адвокат надає правову допомогу Клієнту у вирішенні справ пов'язаних з врегулювання наслідків ДТП що сталася 6 квітня 2023 року, а Клієнт надає Адвокату всю інформацію пов'язану із веденням цієї справи, оплачує судові збори та інші необхідні платежі, пов'язані із веденням цієї справи, та оплачує Адвокату надані послуги згідно умов, вказаних у цьому договорі

1.2. На виконання умов п. 1.1. цього договору Клієнт надає право Адвокату (уповноважує його) при наданні правової допомоги представляти Клієнта у всіх правоохоронних органах: Органах прокуратури, органах Національної поліції та внутрішніх справ, СБУ, НАБУ та у всіх інстанціях в судів загальної та спеціальної юрисдикції, а також в органах і організаціях на які поширюється юрисдикція Міністерства юстиції України: органах державної виконавчої служби, нотаріальних органах, в тому числі у приватних нотаріусів. В інших державних органах, громадських об'єднаннях та підприємствах, незалежно від форм власності

1.3. Для виконання представницьких функцій Адвокату надається право: - одержувати необхідні довідки та документи, підписувати та подавати претензії, вимоги, заяви, листи, клопотання, позовні заяви, адміністративні позови, заяви про видачу судових наказів та виконавчих листів, скарги, апеляційні скарги, касаційні скарги, розписуватись на них від імені Клієнта, сплачувати від імені Клієнта судовий збір, та інші платежі, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судовою засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення (постанови, ухвали) судів, збирати будь-які відомості про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, а також користуватися всіма іншими правами, наданими законодавством України для такою роду-повноважень та цим договором Адвокату.

7.1. Зміст цього договору є адвокатською таємницею, за винятком предмету договору та повноважень, наданих Клієнтом Адвокату для виконання умов цього договору.

АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

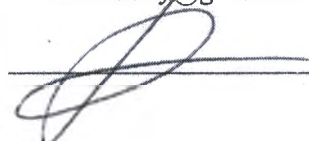
АДВОКАТ:

Дивак Володимир Володимирович,
РНОКПП 2017114095.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП № 001788 від 31 серпня 2018 року,
04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, офіс 19,
тел.: 067-506-93-46,
e-mail: dyvak2012@gmail.com.

 (Дивак В.В.)

КЛІЄНТ:

Ткачук Михайло Васильович
РНОКПП 3144710076,
05.02.1986 р.н.,
Київська обл. Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська, 1 кв. 52.
тел. 067-209-63-32,
e-mail: mixa4y@gmail.com

 (Ткачук М.В.)

СЕРІЯ AP

№ 1090120



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ОРДЕР

НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (ПРАВОВОЇ) ДОПОМОГИ

Ткачук Михайло Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога)

на підставі:

договору про надання правової допомоги/
доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги № 04/09/23 від " 4 " вересня 2023 р.

у Деснянському районному суді міста Києві, Київському апеляційному суді,
Цивільному касаційному суді Верховного Суду України

(назва органу, у якому надається правова допомога)

Адвокат

Дивак Володимир Володимирович

(прізвище, ім'я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу)

Свідectво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001788 від 31 серпня 2018 р.
видає Радю адвокатів Запорізької області на підставі
рішення № 14 від 31 серпня 2018 р.

Посвідчення адвоката № _____ видане " _____ " _____ р.

(назва органу, що видає посвідчення)

Виданий адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально:

04107, Київ, р-н Шевченківський, вул Татарська, буд. 7, офіс 19

(адреса робочого місця адвоката)

Договором про надання правової (правничої) допомоги
повноваження адвоката не обмежуються.

" 04 " вересня 2023 р.

Адвокат:

(Підпис адвоката)



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ



ЗП 001788

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»

гр. **ДИВАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**
має право на заняття адвокатською діяльністю

Підстава: рішення Ради адвокатів Запорізької області
від 31 серпня 2018 року № 14



Голова Ради адвокатів Запорізької області
Новосьолова Л. М.

31 серпня 2018 року

Гкачук Михайло Васильович

В'ячеслав Володимирович

здачи прийняття робіт (надання послуг)

25 липня 2023 р.

Такі роботи (надані такі послуги) по рахунку № СФ-00001627 від 25 липня 2023 р.:

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 4500,00 грн. (Чотири тисячі п'ятосот гривень, 00 копійок)

Сторони претензій одна до одної не мають.

[illegible]

*Відповідальний за здійснення громадських
операцій: Григорівська Ірина Іванівна д.б.

ФОН Праворский Вячеслав Владимирович
СЕРТИФИКАТ № 00000000000000000000

в Печерський филиал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 26, кн. 15

25 ноября 2023 г.

Тячун Михайло Васильович